MANUAL DO SEFISC

REGISTRO DA AÇÃO FISCAL

COMITÊ GESTOR DO SIMPLES NACIONAL

SECRETARIA-EXECUTIVA DO COMITÊ GESTOR DO SIMPLES NACIONAL

ESCRITÓRIO REGIONAL DO SIMPLES NACIONAL EM SÃO PAULO

ELABORAÇÃO:

ARIEL BOLZAN WITCZAK- ALF/GRU/RFB

ERIKA GLEISSNER OHARA TANABE- RFB

LUIZ CARLOS GUEDES FIGUEIREDO- SEFAZ/SP

MIRIANE CRISTINA AKEMI SATO- SF/PM/SP

RITSUTADA TAKARA- RFB

SATIE KIMURA- SF/PM/SP

1 REGISTRO DA AÇÃO FISCAL 3

1.1 APRESENTAÇÃO DO APLICATIVO 3

1.2 OBJETIVOS DO APLICATIVO 3

1.3 ACESSO AO APLICATIVO DO REGISTRO DA AÇÃO FISCAL 4
1.3.1 CABEÇALHO MÓDULO DO REGISTRO DA AÇÃO FISCAL 9

2 FUNCIONALIDADES 11

2.1 AÇÃO FISCAL 11
2.1.1 INCLUSÃO DE AÇÃO FISCAL 11
2.1.2 INCLUSÃO/CANCELAMENTO DE AÇÃO FISCAL FILHA 25
2.1.2.1 Inclusão 25
2.1.2.2 Cancelamento 28
2.1.3 INCLUSÃO DE AÇÃO FISCAL EM LOTE 29
2.1.4 AÇÃO FISCAL INTEGRADA 31
2.1.4.1 OPTAR PELA INTEGRAÇÃO 31
2.1.4.2 CONSULTA INTEGRAÇÃO 35
2.1.4.3 EMITIR TERMO DE FISCALIZAÇÃO INTEGRADA 37
2.1.5 ALTERAR AÇÃO FISCAL 39
2.1.6 CANCELAR AÇÃO FISCAL 41
2.1.7 EMITIR TERMO DE ENCERRAMENTO 45

2.2 TABELAS BASICAS 48
2.2.1 UNIDADES DE FISCALIZAÇÃO 48
2.2.2 PRAZOS DE CONTESTAÇÃO 52

2.3 CONSULTA AÇÃO FISCAL 55
2.3.1 CONSULTAS GERENCIAIS 55
2.3.1.1 CONSULTA PARAMETRIZADA 55
2.3.1.2 CONSULTA ESPECIAL ICMS/ISS 57
2.3.1.3 CONSULTA QUANTITATIVA 60
2.3.2 CONSULTA POR NÚMERO DA AÇÃO FISCAL 63
2.3.3 CONSULTA POR CNPJ BASE 67
2.3.4 CONSULTA POR FISCAL 70

2.4 INFORMAÇÕES DO SEFISC 72

2.5 MODELOS DE TRABALHO 72

2.6 NOVIDADES DESTA VERSÃO 72

1 REGISTRO DA AÇÃO FISCAL

1.1 APRESENTAÇÃO DO APLICATIVO

O aplicativo Registro da Ação Fiscal possui as seguintes funcionalidades:

a) Ação Fiscal

- Inclusão de Ação Fiscal
- Inclusão/Cancelamento de Ação Fiscal Filha
- Inclusão de Ação Fiscal em lote
- Ação Fiscal Integrada
- Alterar Ação Fiscal
- Cancelar Ação Fiscal
- Emitir Termo de Encerramento

b) Tabelas básicas

- Unidade de Fiscalização
- Prazos de Contestação

c) Consulta Ação Fiscal

- Consultas Gerenciais
- Consulta por Número da Ação Fiscal
- Consulta por CNPJ base
- Consulta por Fiscal

d) Informações do SEFISC

e) Modelos de Trabalho

1.2 OBJETIVOS DO APLICATIVO

O Módulo de Registro da Ação Fiscal tem como finalidade:

- Registrar as ações fiscais no sistema;
- Controlar os registros das Ações Fiscais abertas pelos Entes Federados;

Obs: O Registro da Ação Fiscal será permitido somente para períodos de fiscalização em que a empresa esteja como optante do Simples Nacional.

1.3 ACESSO AO APLICATIVO DO REGISTRO DA AÇÃO FISCAL

- O usuário devidamente habilitado nos perfis de acesso mencionados no manual Introdução, item 1.6.2, com o seu certificado digital, deverá acessar o SEFISC no endereço do sítio do Simples Nacional: (www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional), na área restrita aos Entes Federados (Fig. 01).

3

P.1: Clique em Área Restrita.

Fig. 01

P.2 : Surge a tela para Acesso por Certificado digital (Fig. 02), clique no ícone.

Fig. 02

P.3 : Selecione o certificado digital (Fig. 03).

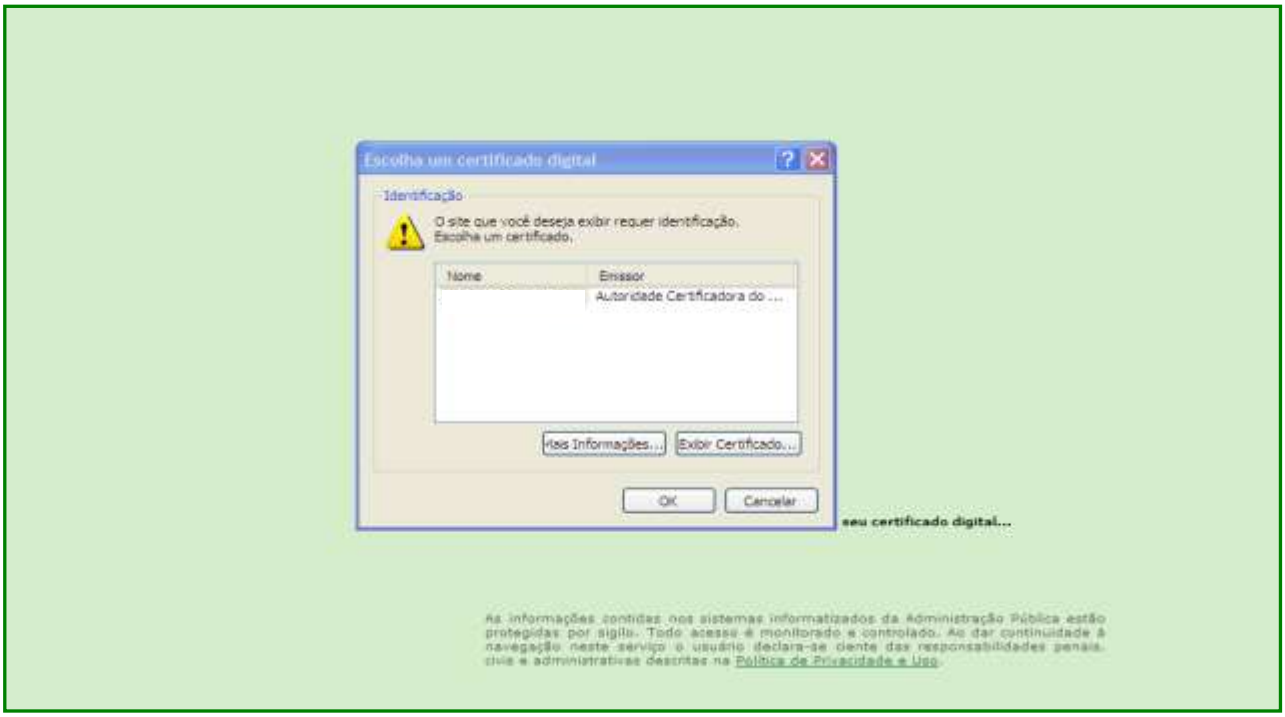


Fig. 03

P.4: Informe a Senha (Fig. 04).

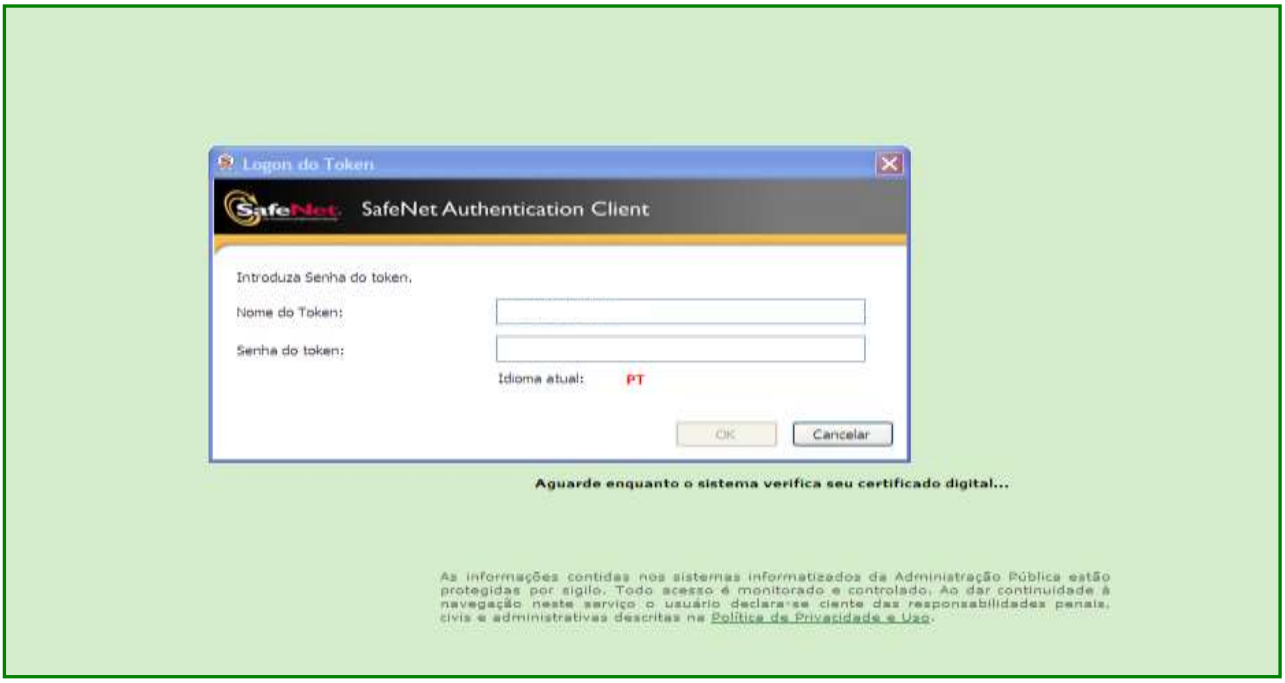


Fig. 04

P.5 : Tela Inicial do Sistema, contemplando os Serviços Disponíveis conforme habilitação de acesso específico do usuário (Fig. 05)

Fig. 05

P.6 : Clique em SEFISC para que sejam apresentados os Módulos do SEFISC disponíveis para o perfil de acesso do usuário (Fig. 06).

Fig. 06

P.7 : Clique em “Registro da Ação Fiscal” (Fig. 07)

Fig. 07

P.8 : Caso o usuário possua mais de um perfil SEFISC, o sistema apresentará tela para a escolha do perfil que definirá as funcionalidades disponibilizadas pelo sistema (Fig. 08).

Fig. 08

P.9 : O sistema apresentará a tela do Módulo Registro da Ação Fiscal com as suas funcionalidades (Fig. 09 tela para o perfil Fiscal-ente e Fiscal-RFB, Fig. 10 tela para o perfil gestor)

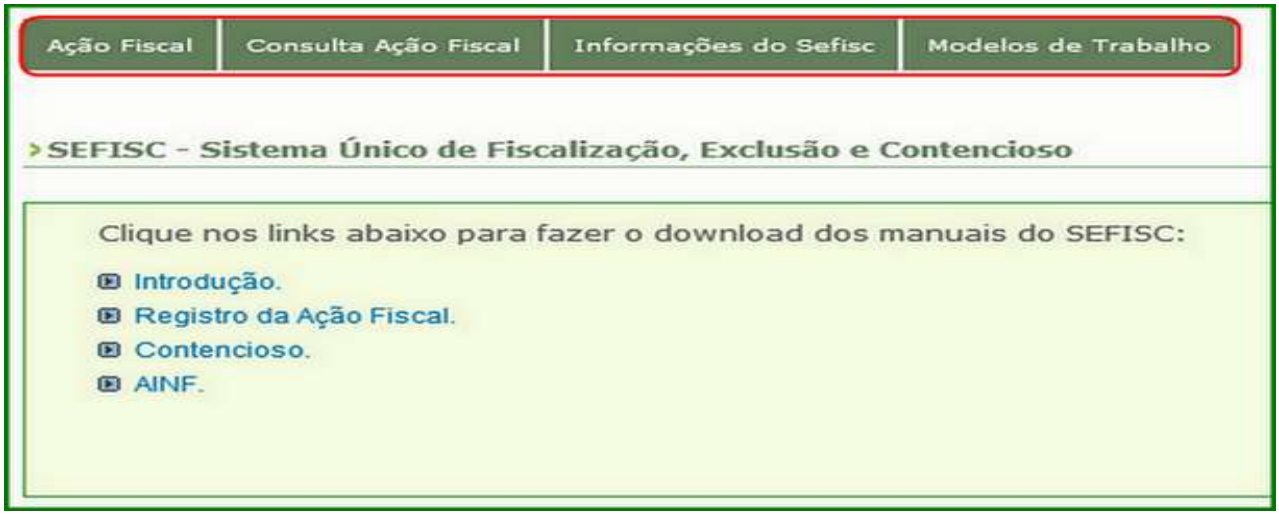


Fig. 09

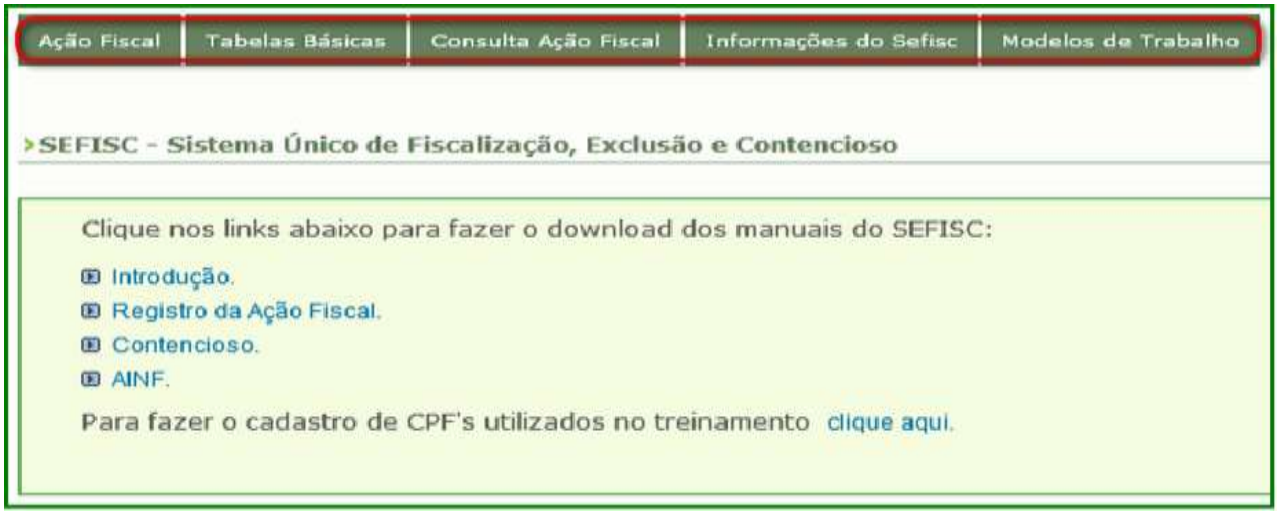


Fig. 10

1.3.1 CABEÇALHO MÓDULO DO REGISTRO DA AÇÃO FISCAL

Todas as telas do Módulo do Registro da Ação Fiscal terão cabeçalho padrão, conforme figura abaixo.(Fig. 11)

Fig. 11

Neste cabeçalho está a identificação do usuário que está logado (nome e CPF), bem como os links:

- "Voltar" : para retornar à tela anterior. Orientamos que durante a navegação no SEFISC para retornar à tela anterior o usuário utilize os botões disponíveis na tela do sistema, e não do navegador de internet, teclas de atalho ou de teclado.
- "Home" : retorna à tela inicial (Fig. 12)

Fig. 12

- “Encerrar sessão” : para encerramento seguro do acesso, com logout confirmado (Fig. 13)

Fig. 13

2 FUNCIONALIDADES

2.1 AÇÃO FISCAL

A aba de menu “Ação Fiscal” possui as seguintes funcionalidades:

- Inclusão de Ação Fiscal
- Inclusão/Cancelamento de Ação Fiscal Filha
- Inclusão de Ação Fiscal em Lote
- Ação Fiscal Integrada
- Alterar Ação Fiscal
- Cancelar Ação Fiscal
- Emitir Termo de Encerramento

2.1.1 INCLUSÃO DE AÇÃO FISCAL

A funcionalidade de “Inclusão de Ação Fiscal” tem como finalidade possibilitar o registro das ações fiscais abertas pelos Entes Federados.
Obs: As ações fiscais abertas pela RFB não serão objeto de inclusão por essa funcionalidade, uma vez que haverá a inclusão automática com a emissão do RPF (Registro de Procedimento Fiscal) pelo SIEF-Ação Fiscal.

Posicione o cursor sobre “Ação Fiscal” e clique em “Inclusão de Ação Fiscal” (Fig. 14)

Fig. 14

Passo 1.1 “Seleção dos Estabelecimentos”
Informe o CNPJ básico da empresa com 8 dígitos e clique em “Buscar” (Fig. 15)

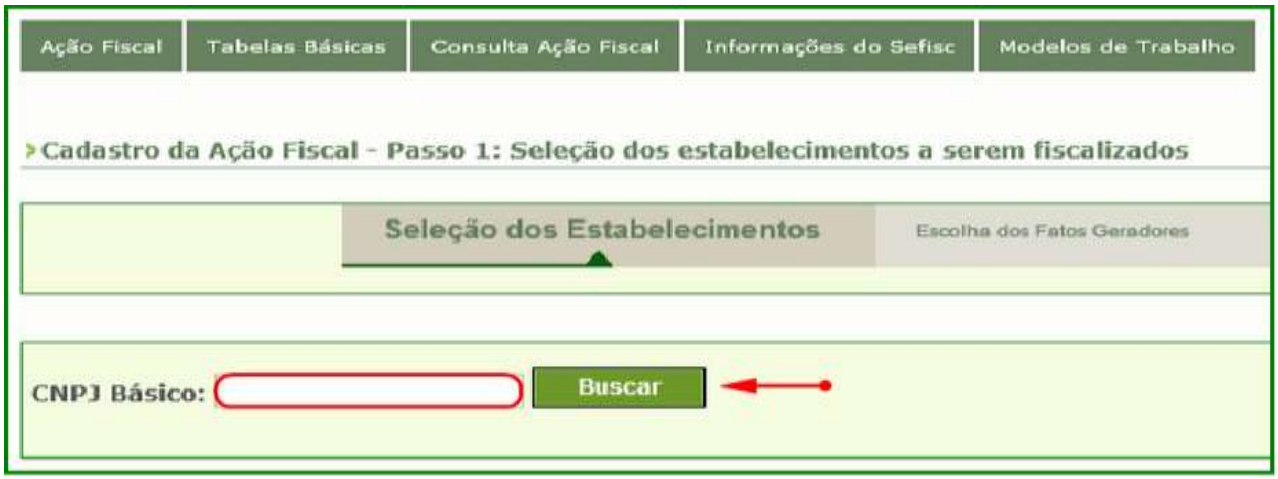


Fig. 15

Passo 1.2 O sistema apresenta o “Período do SIMPLES”, o “Regime de Apuração” de cada ano e disponibiliza todos os estabelecimentos encontrados para o CNPJ básico informado. Assinale o(s) estabelecimento(s) para o qual a fiscalização foi programada (existe a opção “Marcar Todos”). Clique em “Continuar” (Fig. 16)

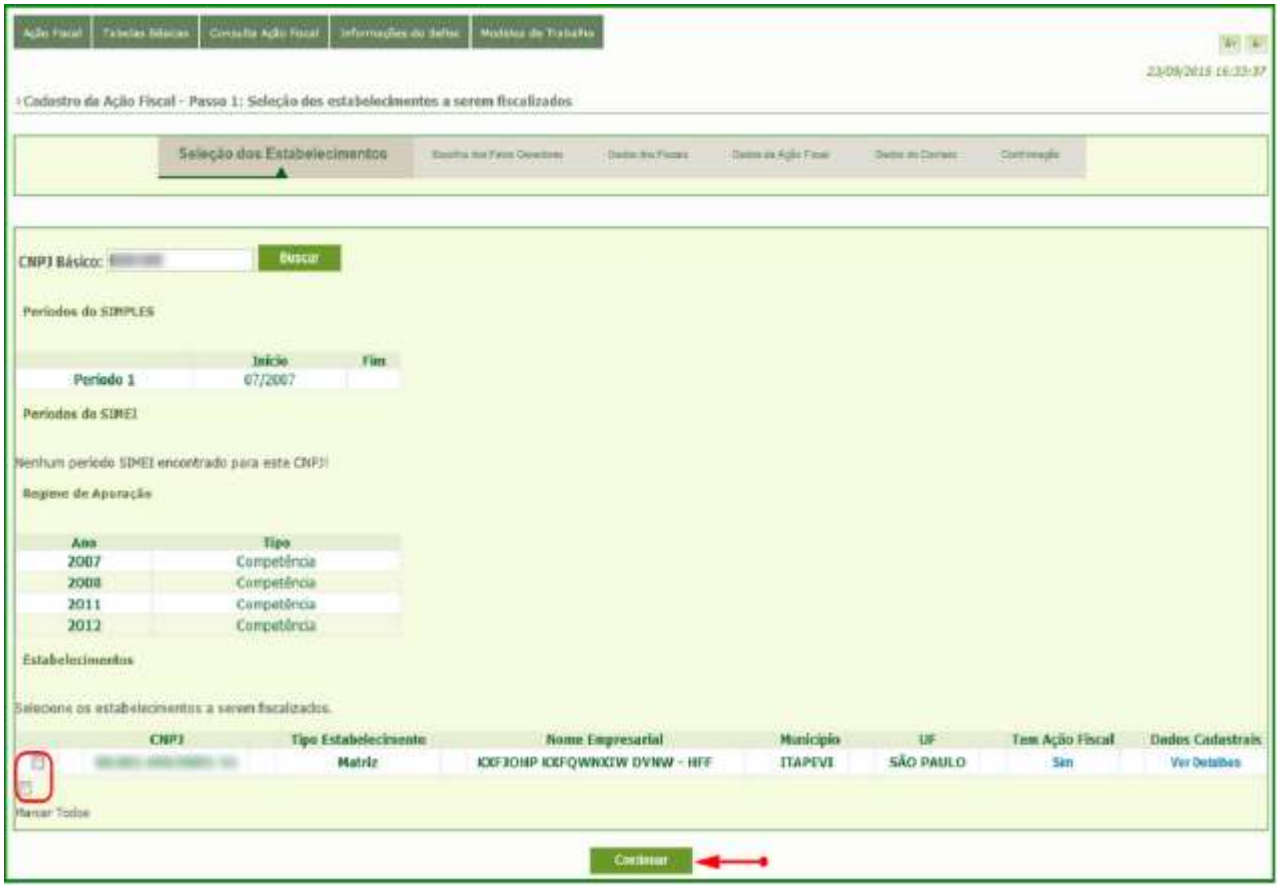


Fig. 16

Obs: Caso o usuário selecione pelo menos um estabelecimento que não pertença à jurisdição do Ente Federado, o sistema emitirá a seguinte mensagem: "ATENÇÃO: A fiscalização de um estabelecimento que não pertence à jurisdição do Ente Federativo que deseja fazer a fiscalização só poderá ter seqüência após 10 (dez) dias (prazo para que outro Ente Federado manifeste interesse pela integração)."
O usuário deve prosseguir com o registro da ação fiscal. A fiscalização do estabelecimento disponibilizado para integração somente poderá ser iniciada após esses 10 (dez) dias.

Passo 2 “Escolha dos Fatos Geradores”

O sistema apresenta a tela para informação obrigatória para cada estabelecimento selecionado, se existem ou não fatos geradores de “ICMS”, “ISS” ou “Nenhum dos Tributos Acima”. Assinale conforme constatação e clique em continuar (Fig. 17)

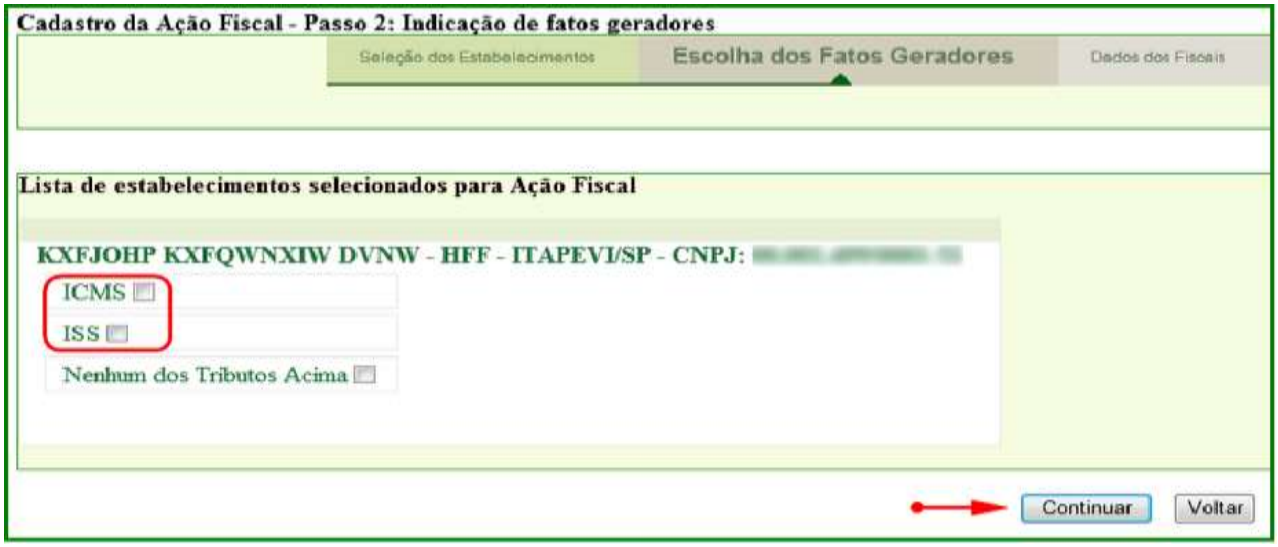


Fig. 17

Passo 3.1 “Dados dos Fiscais”

Preencha o CPF do Fiscal Responsável pela Fiscalização e clique em “Buscar Nome” (Fig. 18)

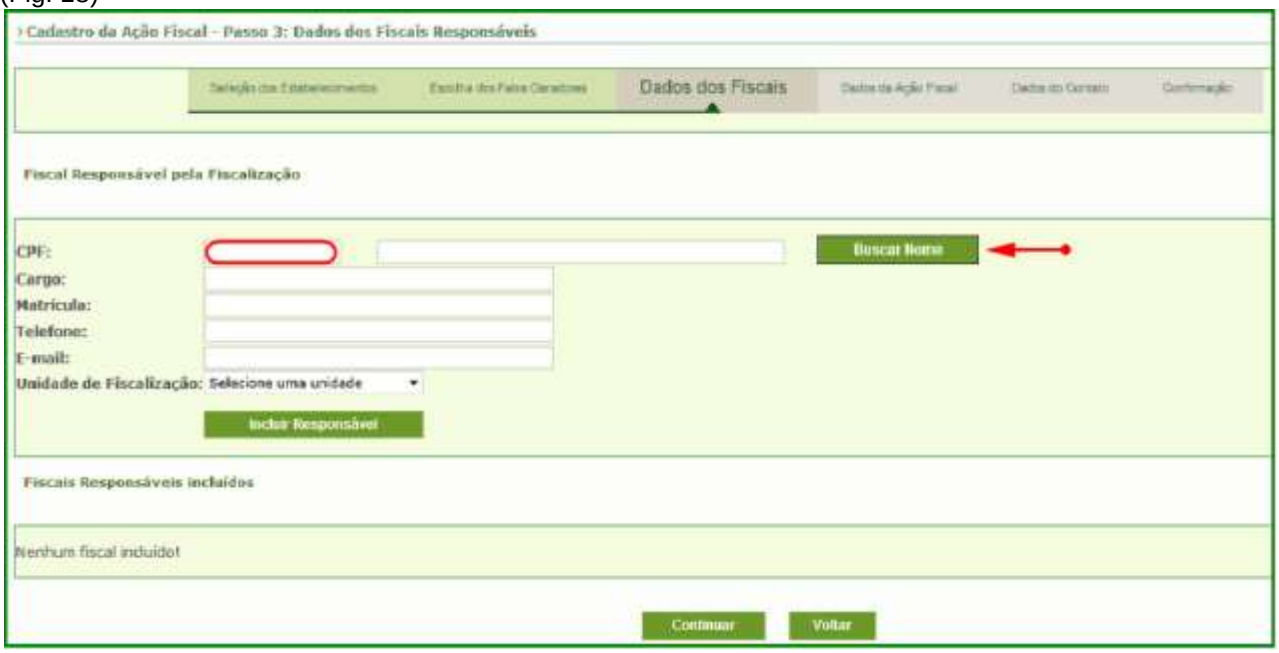


Fig. 18

Passo 3.2 Preencha os campos “cargo”, “matrícula”, “telefone” e “e-mail” do fiscal responsável e selecione a “unidade de fiscalização” de lotação a partir do list-box disponibilizado. Clique em “Incluir Responsável” (Fig. 19)

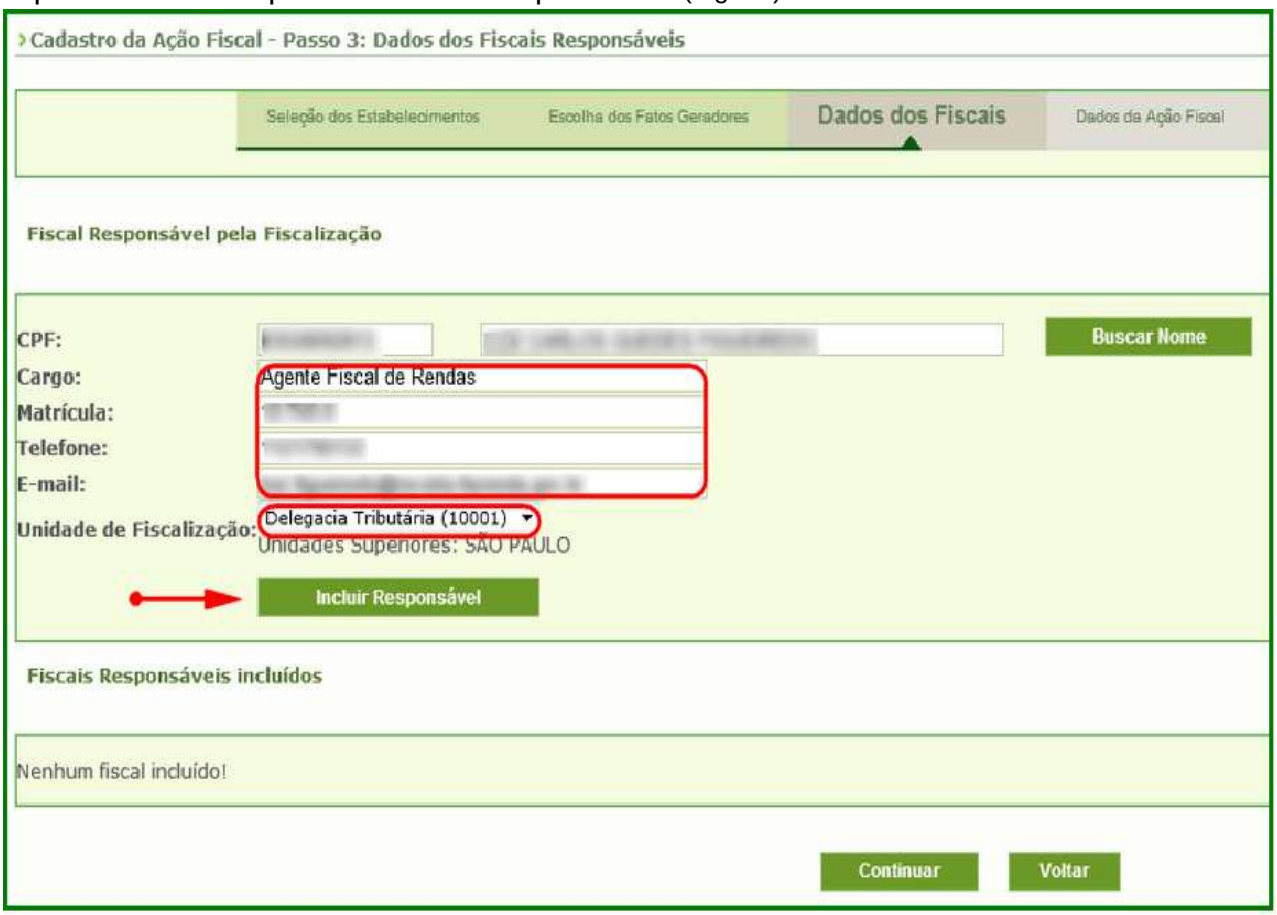


Fig. 19

Passo 3.3 O sistema mostra a mensagem “Fiscal incluído com sucesso”. Repita os passos Passo3.1 a Passo 3.3 se houver necessidade de incluir outros fiscais responsáveis ou clique em continuar (Fig. 20).

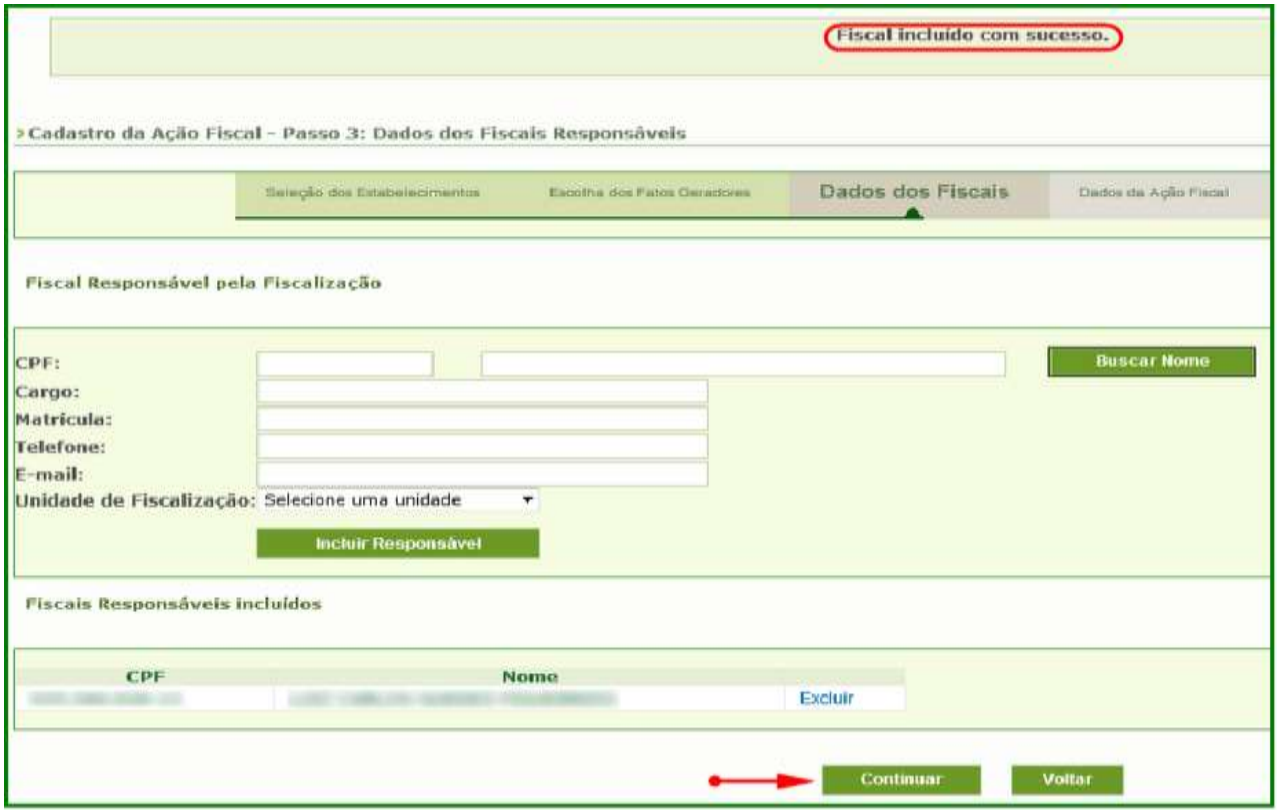


Fig. 20

Passo 4.1 “Dados da Ação Fiscal “

O sistema disponibiliza tela para inclusão dos Dados da Ação Fiscal (Fig. 21)

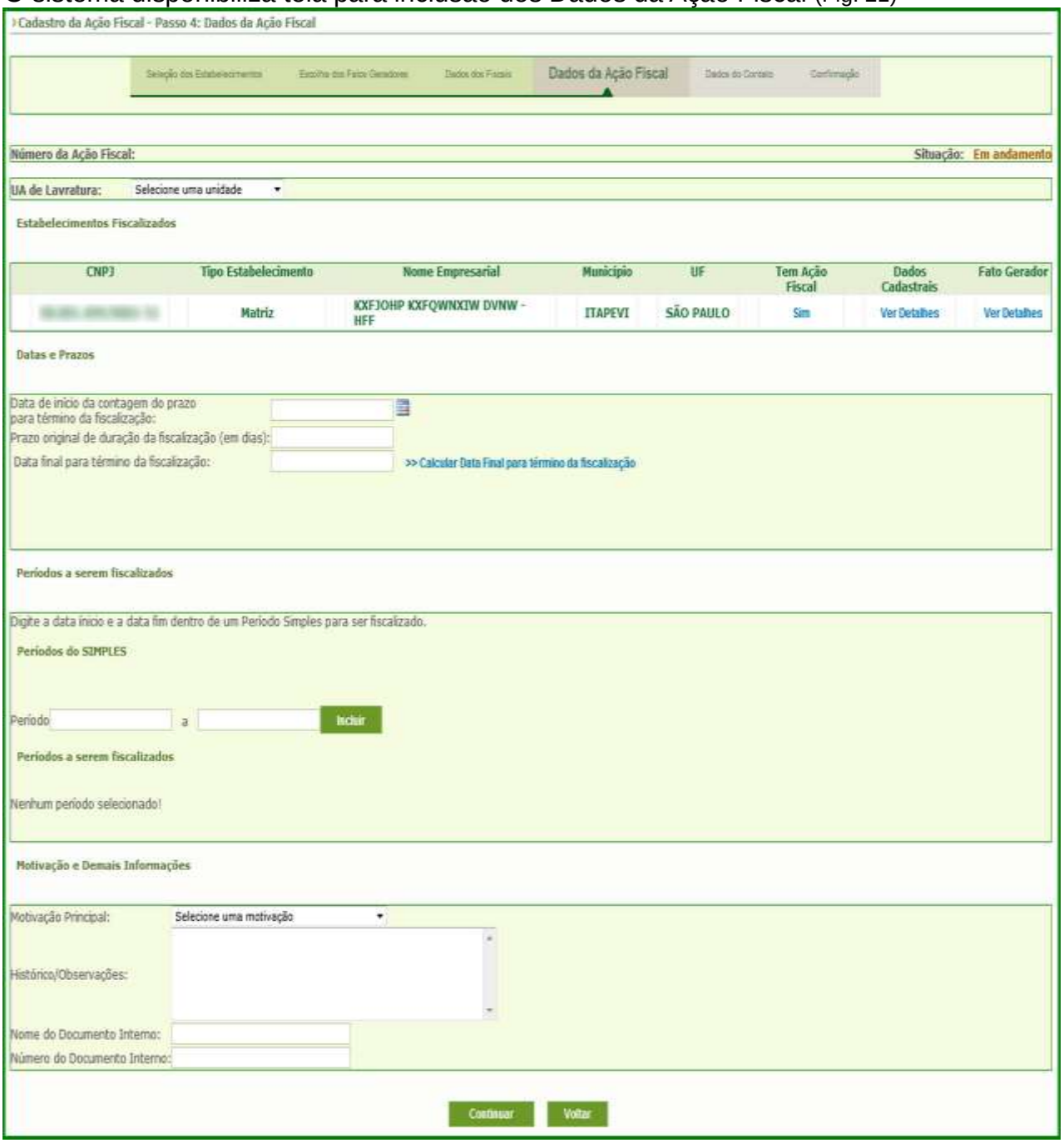


Fig. 21

Passo 4.2 “UA de Lavratura”: Selecione, a partir do list-box disponibilizado, a unidade administrativa autorizada a realizar a fiscalização (Fig. 22)

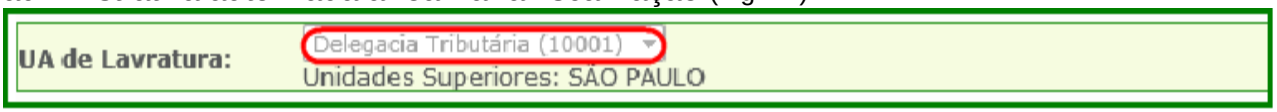


Fig. 22

Passo 4.3 “Datas e Prazos”. Clique no calendário que aparece ao lado do campo “Data de início da contagem do Prazo para Término da Fiscalização”, selecione a data e preencha a número de dias referente ao prazo para término da fiscalização em “Prazo original de duração da fiscalização (em dias)”, conforme definida na legislação de cada Ente (Fig. 23)

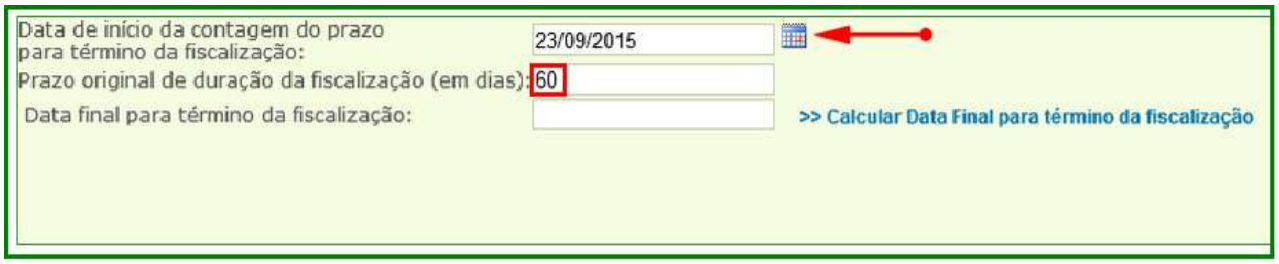


Fig. 23

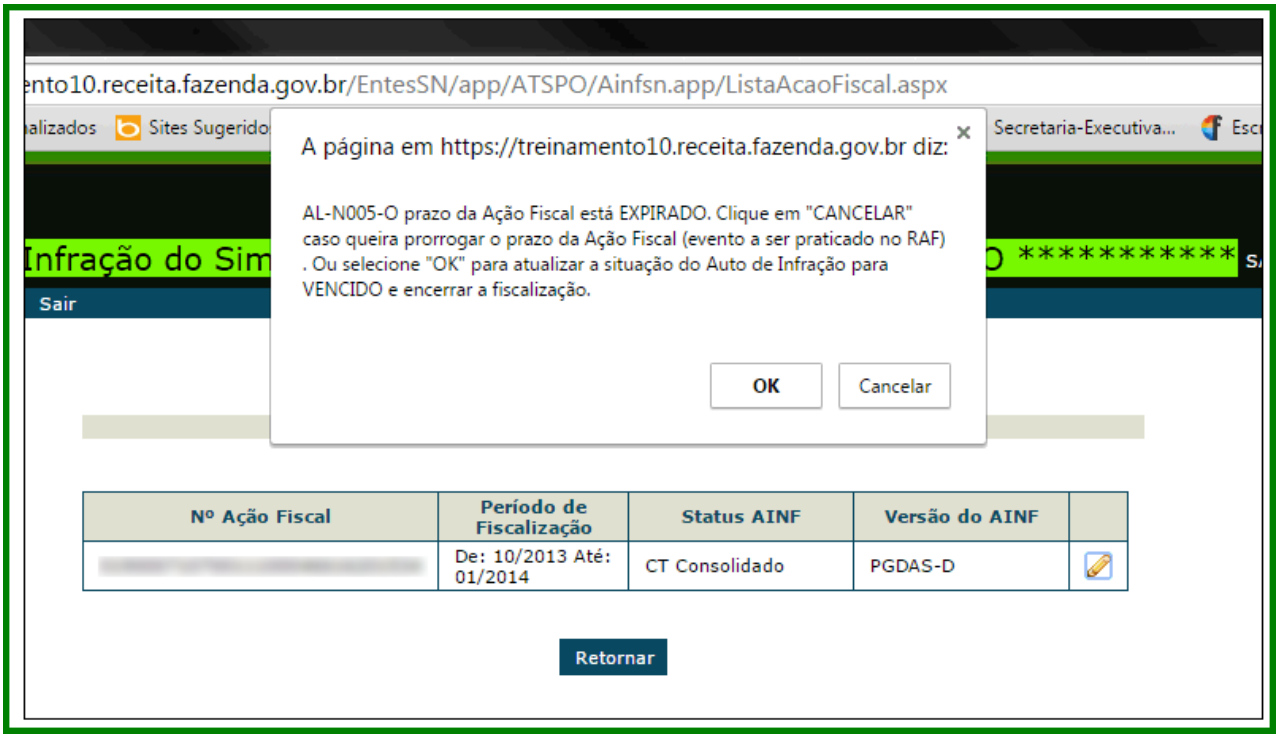
Passo 4.4 Clique em “Calcular Data final para término da fiscalização” para o sistema apresentar a a data final. (Fig. 24)

Fig. 24

Obs: No AINF não é possível abrir uma Ação Fiscal cuja data final para término esteja vencida. Nesta situação o AINF mostra uma mensagem que dá duas opções para o usuário:

OK -> para alterar a situação do AINF para Vencido e da Ação Fiscal para ENCERRADA.

Cancelar -> para prorrogar o prazo no RAF.



Ao clicar em Cancelar: o aplicativo volta a tela inicial do AINF. Agora deve-se retornar ao RAF para fazer a prorrogação de prazo conforme é explicado no item 2.3.2 CONSULTA POR NÚMERO DA AÇÃO FISCAL.

Ao clicar em OK, o aplicativo altera a situação do AINF para Vencido e Encerra a Ação Fiscal.

Não é possível reativar um ação fiscal encerrada.

Passo 4.5 “Períodos a serem fiscalizados”. Digite a data início e a data fim no formato mm/AAAA e clique em incluir (Fig. 25)

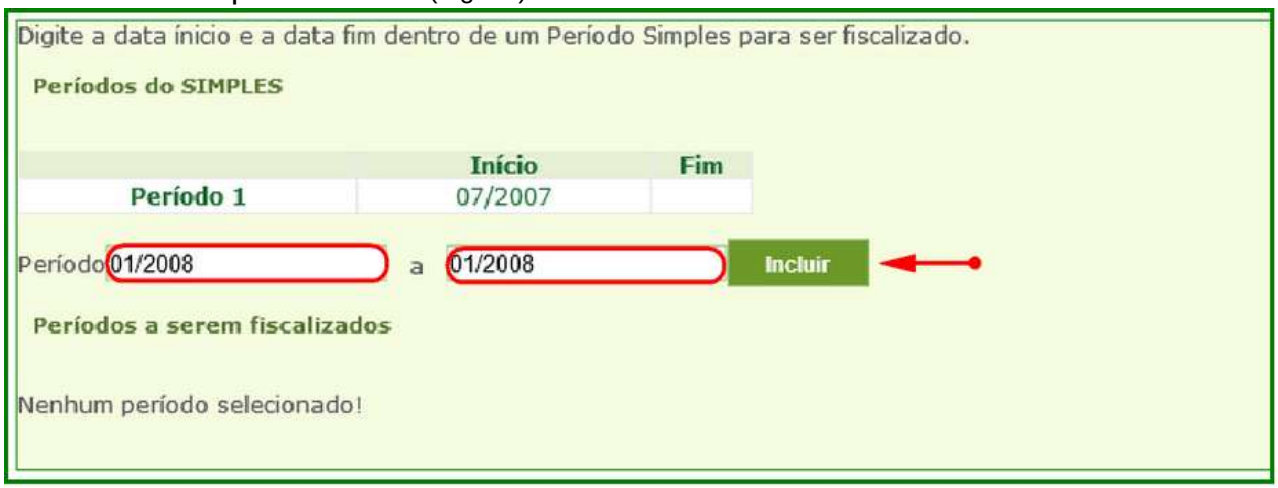


Fig. 25

Passo 4.6 O sistema mostra a mensagem “Período incluído com sucesso”. Se o período a ser fiscalizado não for contínuo repita o mesmo procedimento para cada período (Fig. 26)

Fig. 26

Passo 4.6 “Motivação e Demais Informações”. Selecione uma motivação no list-box e preencha as demais informações (“Histórico/Observações”, “Nome do Documento Interno” e “Número do Documento Interno”. Clique em “Continuar” (Fig. 27)

Fig. 27

Tabela I – Descrição dos Tipos de Motivação da Ação Fiscal

Motivação Principal	Descrição
I – Seleção Interna	**Procedimento fiscal programado a partir de trabalhos de análise, estudos e pesquisas, efetuados no âmbito da Fiscalização da Administração Tributária. Esta Motivação dá origem somente a procedimento de fiscalização, inclusive para revisão de declarações.**
II Demanda Externa Requisitória	**Procedimento fiscal programado a partir de demandas do Poder Judiciário, Comissões Parlamentares de Inquérito do Poder Legislativo (CPI), Ministério Público ou outros órgãos com poder requisitório, cujos elementos apresentados apontem os indícios necessários a sua realização.**
III – Demanda Externa Não Requisitória	**Procedimento fiscal programado a partir de demandas de órgãos externos à Administração Tributária sem poder requisitório, cujo conteúdo justifique a sua execução**
IV – Determinação Interna	**Procedimento fiscal programado a partir de determinação de autoridades da Administração Tributária, observadas as respectivas atribuições regimentais**
V – Demanda do Sujeito Passivo	**Procedimento fiscal realizado a partir de solicitação do sujeito passivo, para verificar ocorrências com possíveis reflexos tributários**
VI – Instrução Processual	**Procedimento fiscal realizado para produzir informações necessárias à instrução de processos administrativos fiscais, no âmbito da Fiscalização.**

Passo 5 “Dados do Contato”.

Preencha o CPF do contato da empresa e clique em “Buscar Nome”, preencha os campos “Telefone”, “Fax” e “E-mail”. A “Data de Ciência do Início da Ação Fiscal” deve ser preenchida clicando no calendário e selecionando a data. Preencha “Hora da Ciência do Início da Ação Fiscal”. Preencha o nome e o número do documento que deu início à Ação Fiscal. Clique em “Continuar” (Fig. 28)

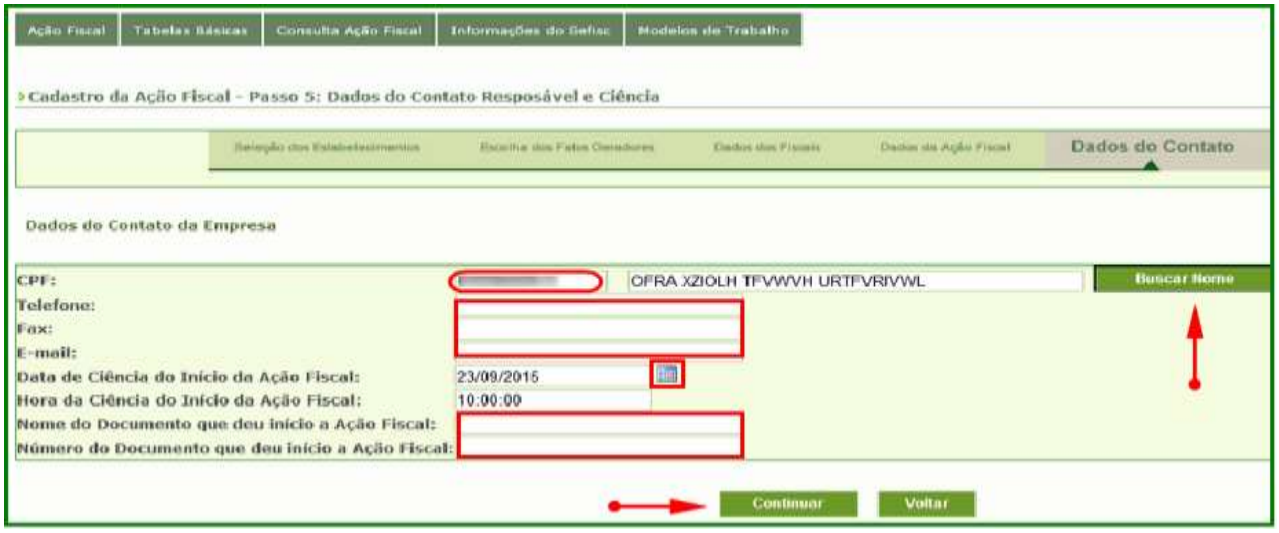


Fig. 28

O sistema apresenta tela com os dados da ação para conferência e confirmação. Para confirmar, clique em “Confirmar Cadastro” ou, se houver alguma incorreção, selecione no list-box para qual tela deseja voltar (Fig. 29)

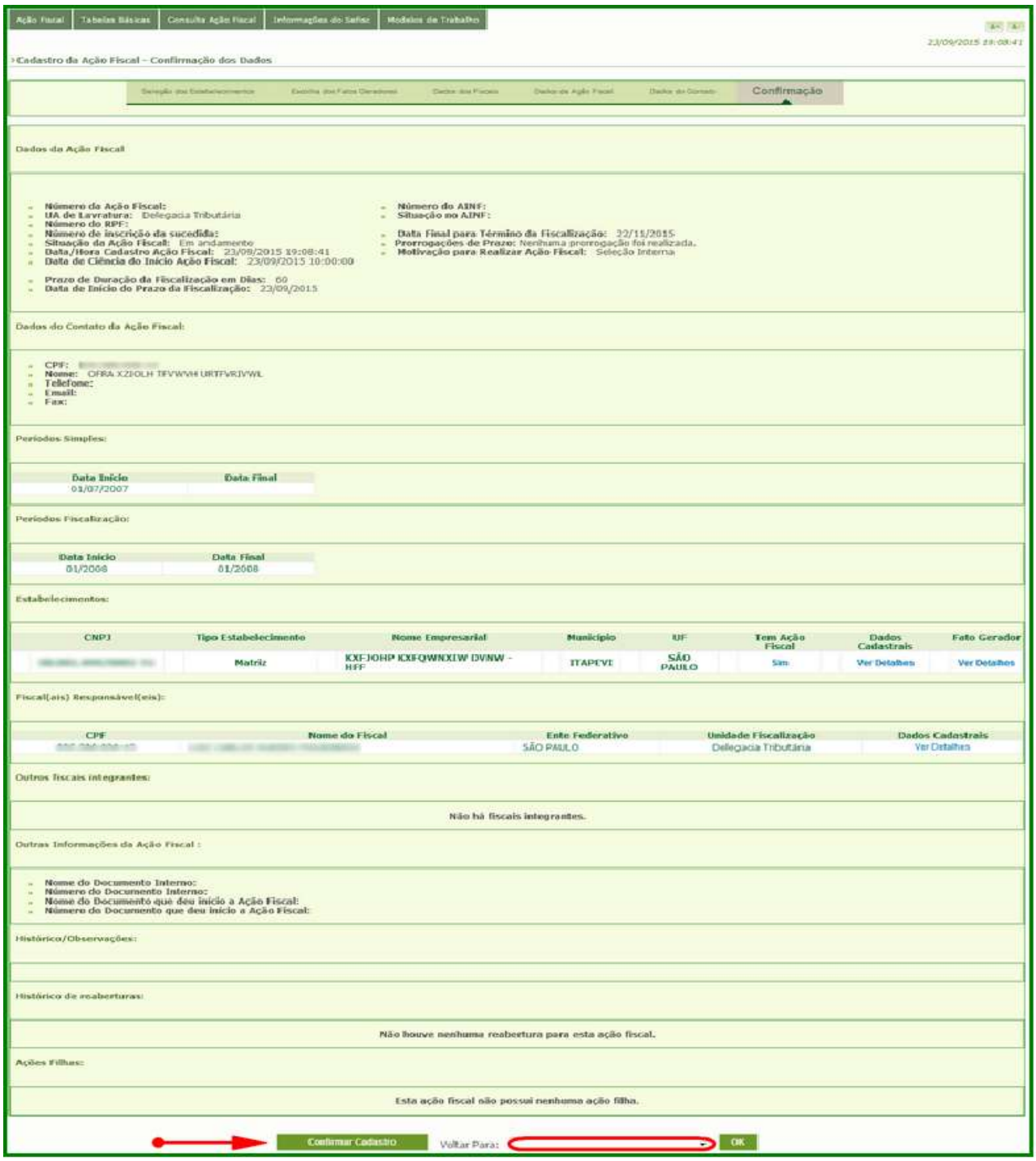


Fig. 29

O sistema gera e apresenta o número do Registro da Ação Fiscal e informa: “Ação fiscal cadastrada com sucesso!” (Fig. 30)

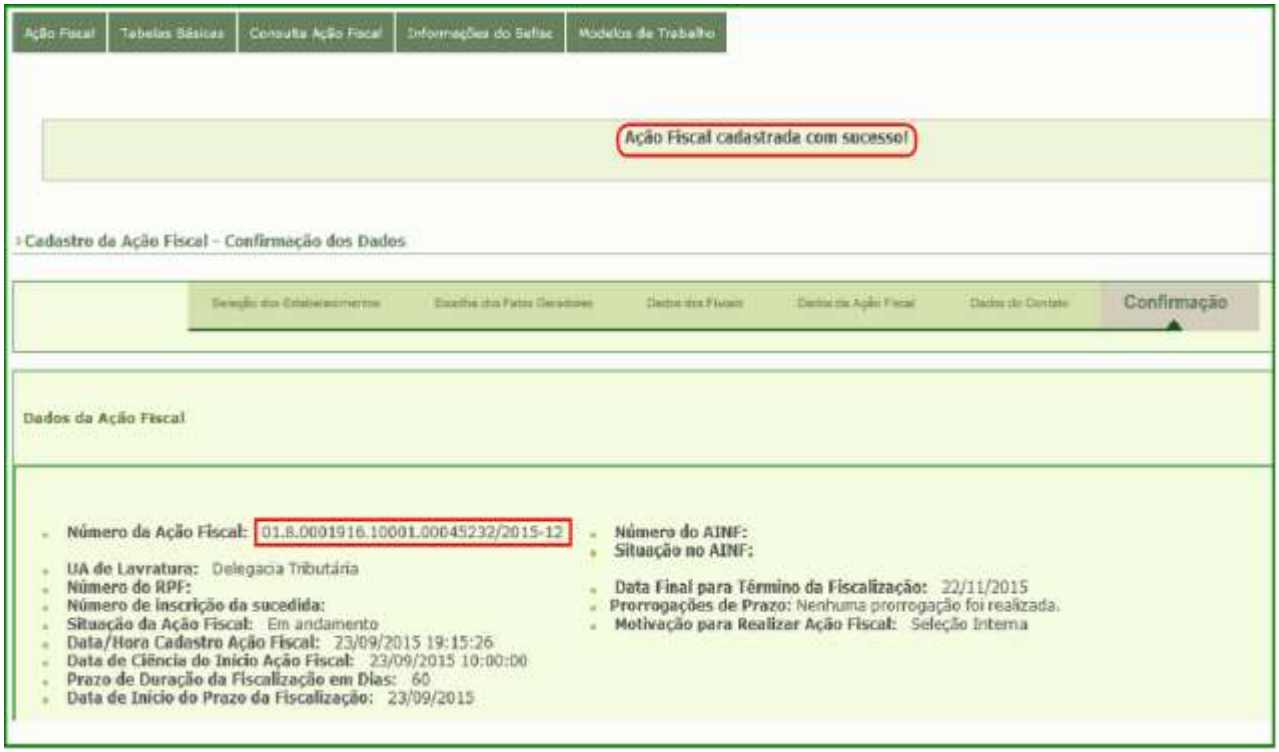


Fig. 30

2.1.2 INCLUSÃO/CANCELAMENTO DE AÇÃO FISCAL FILHA

2.1.2.1 Inclusão

A funcionalidade de “Inclusão/Cancelamento de Ação Fiscal Filha” possibilita o registro de ações fiscais abertas pelos Entes Federados e RFB (Ação Fiscal Filha) que estejam atreladas a uma outra ação fiscal anteriormente registrada (Ação Fiscal Pai) nas seguintes situações:

a) Lavratura de AINF distintos:
   - Parte com CT exequível
   - Parte com exigibilidade suspensa

b) Lavratura de AINF distintos de acordo com o período de Responsabilidade Solidária:
   - Parte dos CT (ex: Jan a Abr2012): Responde o sócio A
   - Parte dos CT (ex: Mai a Dez2012): Responde o sócio B

b.1. Outro exemplo, incluindo um outro sócio C que seja responsável de Mar a Jun2012
   - Parte dos CT (ex: Mar a Jun2012): Respondem os sócios A, B e C.

c) AINF emitido com Erro/Indevidamente, sem registro da Data de Ciência:
   - Possibilitar a Lavratura de AINF correto.

Obs.1: a Ação Fiscal Filha aberta pelo perfil Fiscal-RFB deve estar atrelada ao RPF que deu origem a Ação Fiscal Pai

Obs.2: a Ação Fiscal Filha possuirá número de identificação diferente do número da Ação Fiscal Pai .(Fig. 31).

Fig. 31

Posicione o cursor sobre “Ação Fiscal” e clique em “Inclusão/Cancelamento de Ação Fiscal Filha”(Fig. 32)

Fig. 32

A tela seguinte é apresentada com o campo “Número da Ação Fiscal” e uma listagem das ações fiscais em andamento.

Preencha o campo “Número da Ação Fiscal” e clique em “Buscar” ou clique no link com o número da ação fiscal na listagem (Fig. 33).

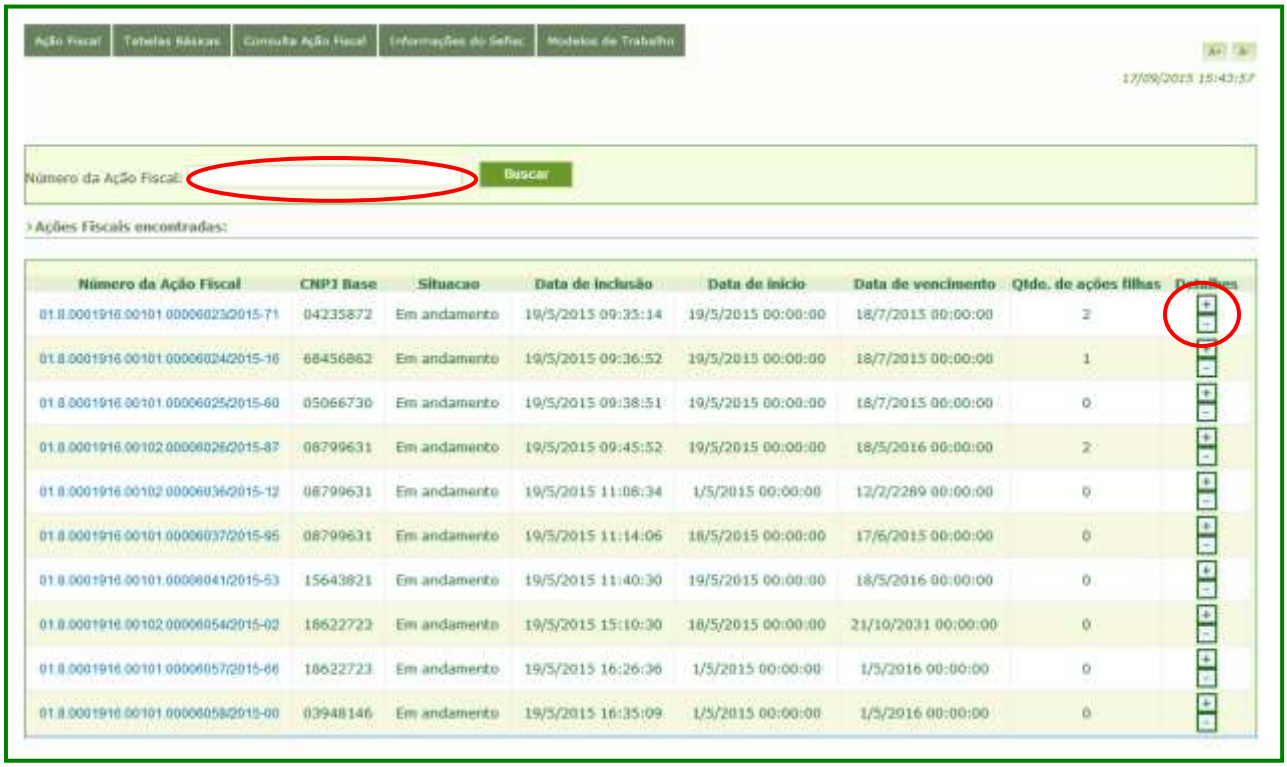


Fig. 33

O quadrado com o sinal de “+” na coluna Detalhes dá aceso a informações sobre Ações fiscais geradas, caso exista alguma (Fig. 33), que estejam atreladas à Ação Fiscal Pai selecionada. O quadrado com o sinal de “-“ oculta estas informações.(Fig. 34).Na parte inferior da tela existe um campo que deve ser manipulado utilizando-se das setas apontadas para cima e para baixo para informar a quantidade de ações fiscais que o usuário deseja gerar. O usuário deve dar um clique na faixa de cor verde com a palavra “Gerar” para efetivar a geração das Ações Fiscais Filhas. .(Fig. 34).

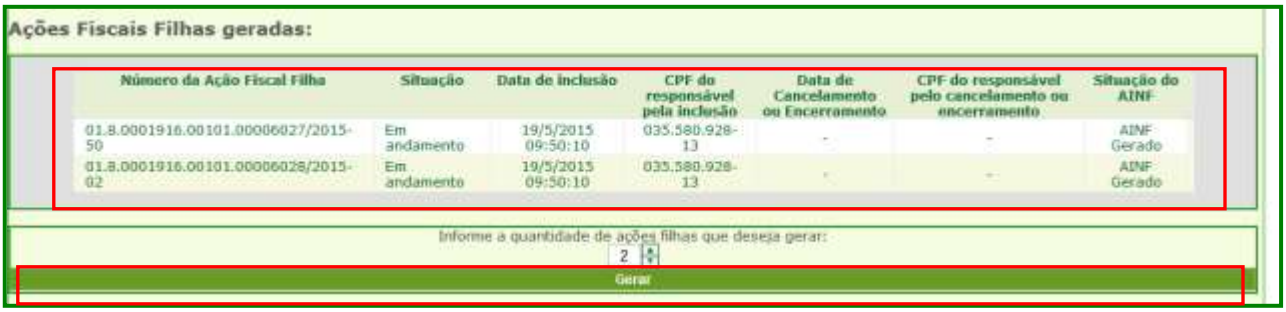


Fig. 34

Em seguida é apresentada uma mensagem de confirmação contendo dois botões: O botão “OK” é para confirmar o desejo de geração das Ações Fiscais Filhas, o botão “Cancelar” aborta o procedimento. (Fig. 35)

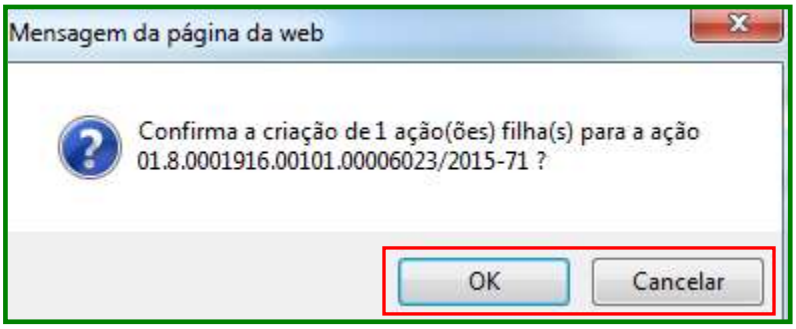


Fig. 35

Tendo sido confirmado a geração das filhas, O sistema gera a quantidade de Ações Fiscais Filhas solicitadas e atualiza a tela.(Fig. 36)

Número da Ação Fiscal	CNPJ Base	Situacao	Data de inclusão	Data de início	Data de vencimento	Qtde. de ações filhas	Detalhes
01.8.0001916.00101.00006023/2015-71	04235872	Em andamento	19/5/2015 09:35:14	19/5/2015 00:00:00	18/7/2015 00:00:00	4	

Ações Fiscais Filhas geradas:

Número da Ação Fiscal Filha	Situação	Data de inclusão	CPF do responsável pela inclusão	Data de Cancelamento ou Encerramento	CPF do responsável pelo cancelamento ou encerramento	Situação do AINF	
01.8.0001916.00101.00006027/2015-50	Em andamento	19/5/2015 09:50:10	035.580.928-13	-	-	AINF Gerado	
01.8.0001916.00101.00006028/2015-02	Em andamento	19/5/2015 09:50:10	035.580.928-13	-	-	AINF Gerado	
01.8.0001916.00101.00006614/2015-49	Em andamento	17/9/2015 16:28:34	035.580.928-13	-	-	-	Cancelar
01.8.0001916.00101.00006615/2015-93	Cancelada	17/9/2015 16:28:34	035.580.928-13	17/9/2015 16:29:08	035.580.928-13	-	

Informe a quantidade de ações filhas que deseja gerar: 0

Gerar

Fig. 36

Na tela uma nova coluna é acrescentada com um botão “Cancelar” ao lado de cada Ação Fiscal Filha gerada. O botão “Cancelar” pode ser usado para cancelar a Ação Fiscal.Filha . Clicar neste botão não a extingue, ela continua existindo no sistema com sua situação alterada de “Em andamento” para “Cancelada” como pode ser visto na tela anterior onde duas Ações Fiscais Filhas foram criadas e a última delas foi cancelada(Fig. 36).

Obs.: A Ação Fiscal Filha herda os dados originais da Ação Fiscal FPai como pode ser visto ao se realizar uma consulta. Ao ser consultada uma Ação Fiscal Filha o sistema gera um formulário que traz no seu cabeçalho a seguinte mensagem:

“a ação buscada é uma ação filha. Este detalhamento é de sua ação fiscal pai e contém os dados das filhas”

2.1.2.2 Cancelamento

O cancelamento de uma Ação Fiscal Filha é feito dando um clique no Botão Cancelar localizado na última coluna da listagem das Ações Fiscais Filhas referentes a uma determinada Ação Fiscal Pai (Fig. 36).

2.1.3 INCLUSÃO DE AÇÃO FISCAL EM LOTE

Esta funcionalidade permite ao usuário, com perfil “Gestor” incluir ações fiscais em lote por meio de arquivos XML.

Cada ação fiscal deve ter um número de controle de 8 digitos por Ente que não podem ser repetidos e que servirá como referência para correção de eventuais erros.

Obs.: esta funcionalidade poderá ser utilizada para registro das ações fiscais abertas pelos Entes com as regras da Fase Transitória em atendimento do disposto no §1º do Art. 129 da Resolução CGSN nº 94/2011

Posicione o cursor sobre “Ação Fiscal” e clique em “Inclusão de Ação Fiscal em lote” (Fig. 37)

Fig. 37

O modelo do arquivo XML bem como de um exemplo encontram-se disponibilizados no ínício da tela seguinte (Fig. 38)

Selecione o arquivo por meio do botão “Procurar” e em seguida clique em “Importar” (Fig. 38)

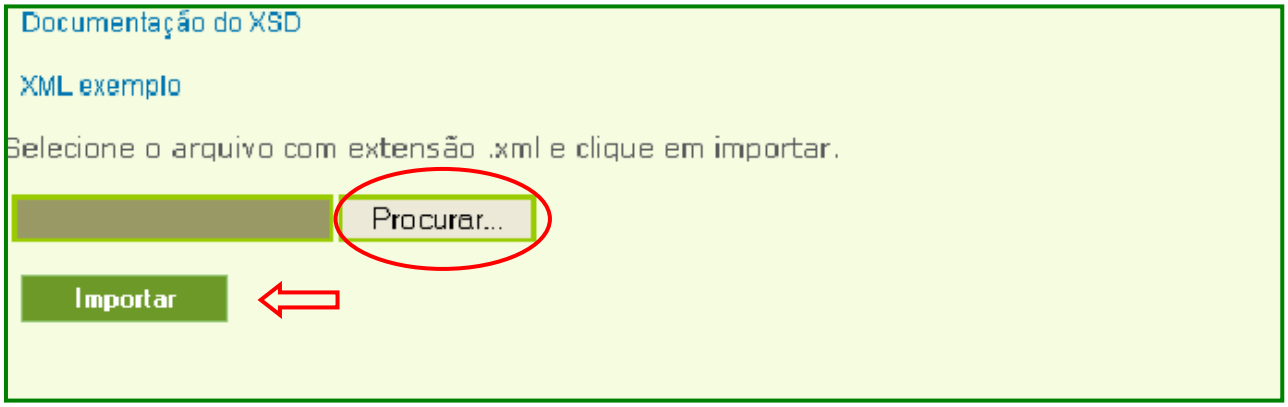


Fig. 38

O sistema faz uma validação inicial do arquivo, que pode ser rejeitado ou importado para fins de processamento.

Para os arquivos rejeitados nesta fase inicial o sistema apresenta uma mensagem de erro (“Arquivo possui erros”) e um arquivo de retorno em formato txt com os erros encontrados (Fig. 39)

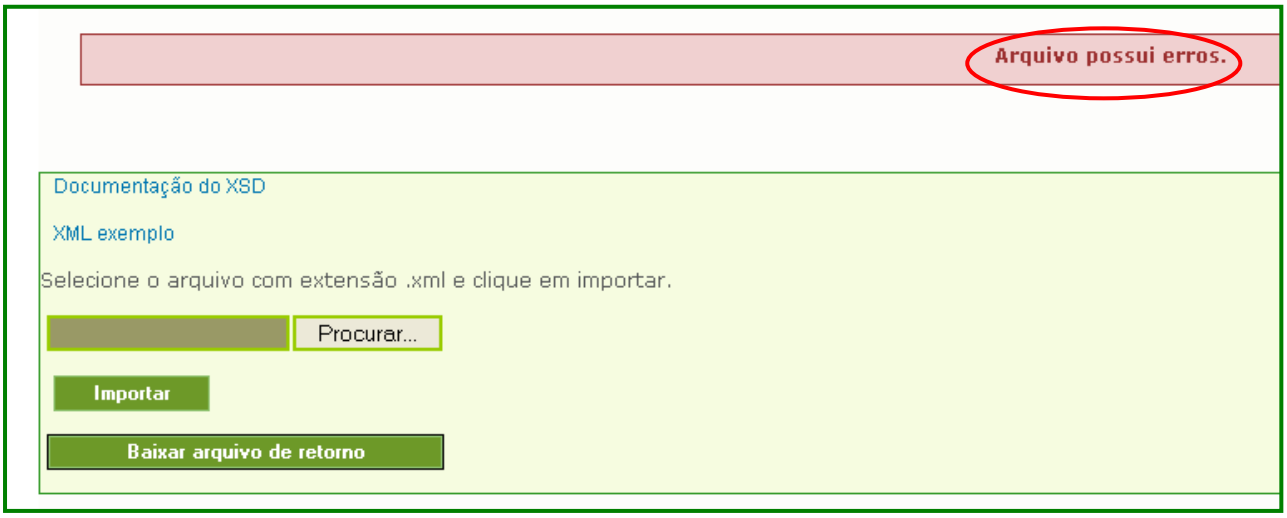
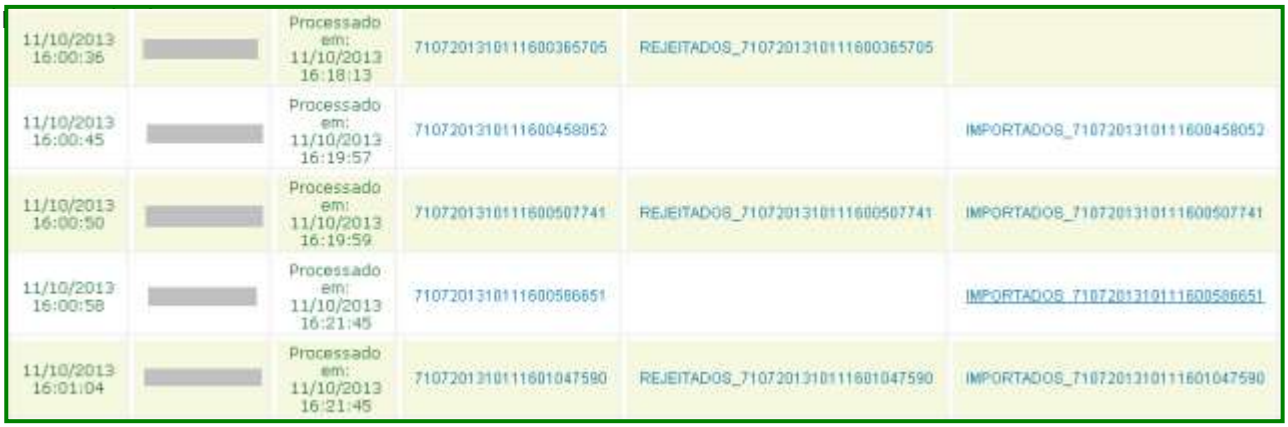


Fig. 39

Os arquivos importados são apresentados com dados da “Data/Hora da Importação”, “CPF do Cadastrador”, “Situação” e o número do “Arquivo Original” (Fig. 40).

Após o processamento dos arquivos o sistema disponibiliza arquivos com as Ações Fiscais Geradas (“Ações Geradas”) e as Não Geradas (“Ações com Erro”). As ações fiscais que não foram geradas por erro devem ser tratadas em um novo arquivo e



11/10/2013 16:00:36		Processado em: 11/10/2013 16:18:13	71072013101116003657 05	REJEITADOS_71072013101116003657 05	
11/10/2013 16:00:45		Processado em: 11/10/2013 16:19:57	71072013101116004580 52		IMPORTADOS_71072013101116004580 52
11/10/2013 16:00:50		Processado em: 11/10/2013 16:19:59	71072013101116005077 41	REJEITADOS_71072013101116005077 41	IMPORTADOS_71072013101116005077 41
11/10/2013 16:00:58		Processado em: 11/10/2013 16:21:45	71072013101116005866 51		IMPORTADOS_71072013101116005866 51
11/10/2013 16:01:04		Processado em: 11/10/2013 16:21:45	71072013101116010475 90	REJEITADOS_71072013101116010475 90	IMPORTADOS_71072013101116010475 90

Fig. 40

O aplicativo permite fazer consulta de arquivos enviados por período (Fig. 41)

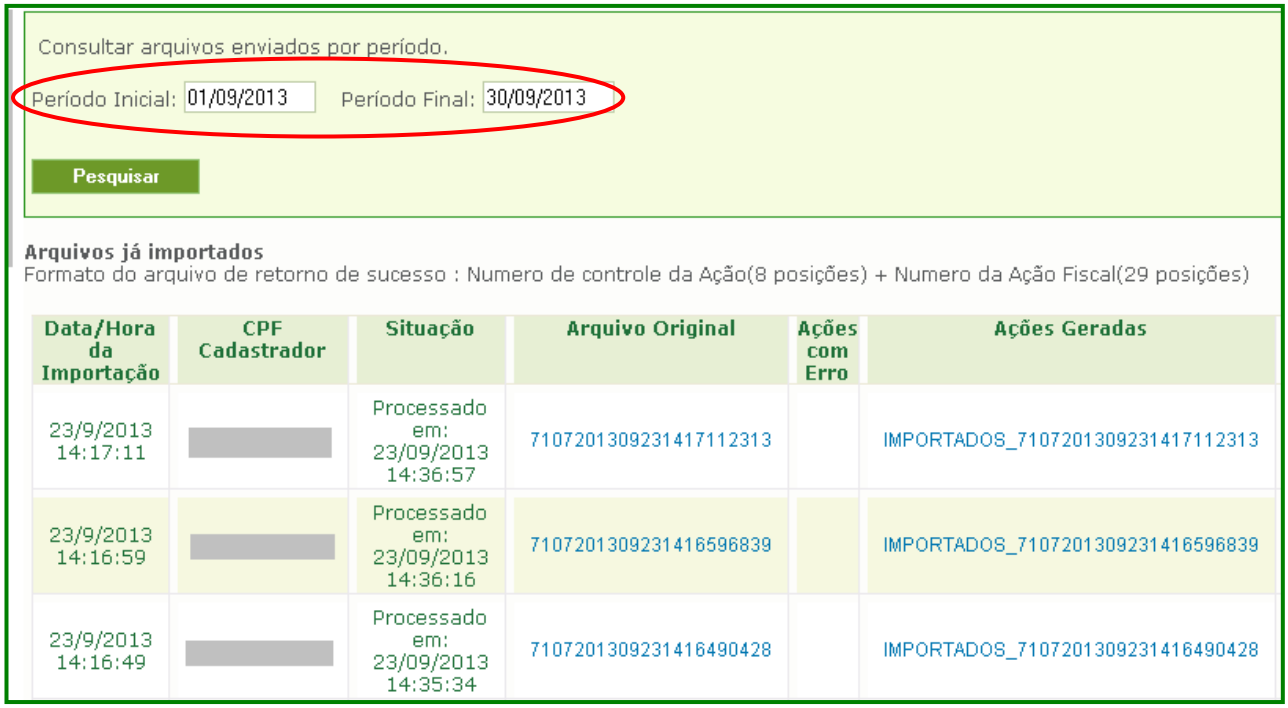


Fig. 41

2.1.4 AÇÃO FISCAL INTEGRADA

O sistema permite ao usuário: exercer a opção de participar de forma integrada em ações fiscais abertas por outros Entes Federados em que foram incluídos estabelecimentos localizados em sua jurisdição e com fatos geradores de sua competência tributária; consultar ações fiscais integradas e emitir Termo de Fiscalização Integrada.

2.1.4.1 OPTAR PELA INTEGRAÇÃO

Posicione o cursor sobre “Ação Fiscal” e mova-o para “Ação Fiscal Integrada”, clique em “Optar pela Integração” (Fig. 42)

Fig. 42

O sistema apresenta os dados do usuário que está fazendo a consulta e disponibiliza as ações eventualmente encontradas para integração. As ações para integração ficam disponibilizadas pelo prazo de 10 dias contados da data do registro pelo Ente Federado responsável pela sua abertura. Para se integrar a uma ação fiscal ou integrar outro fiscal, clique em “Integrar à ação” (Fig. 43)

Fig. 43

Verifique os dados da ação fiscal e assinale “SIM” para optar pela integração. Inclua o fiscal preenchendo o CPF e clicando em “Buscar Nome”. Preencha os demais dados do fiscal integrante: “Cargo”, “Matrícula, “Telefone” e “E-mail” e selecione no list-box a unidade de fiscalização (unidade de lotação do fiscal). Clique em “Incluir Fiscal” (Fig. 44)

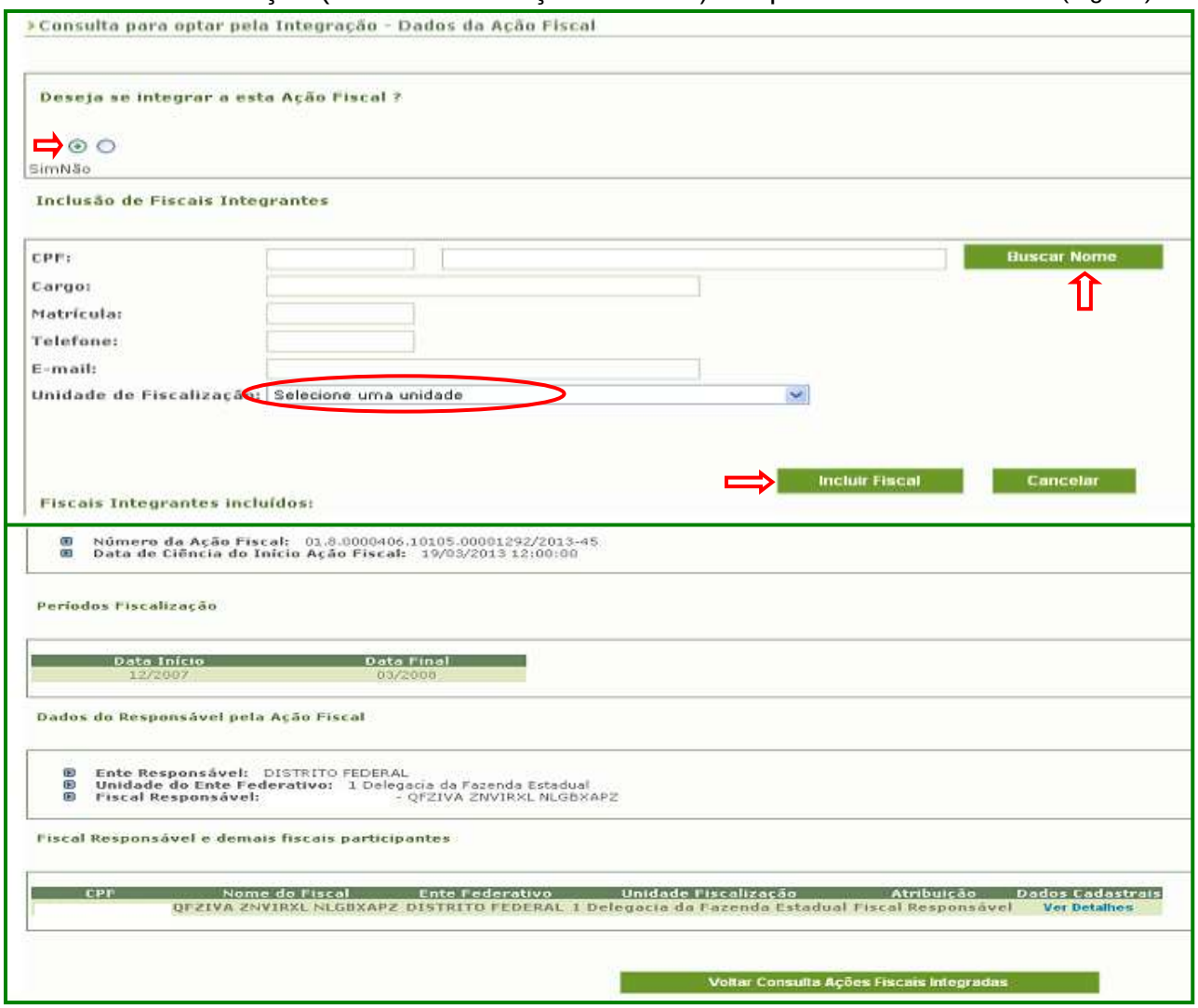


Fig. 44

Clique “OK” para “Deseja realmente integrar este fiscal a esta ação fiscal?” (Fig. 45). Observe a confirmação da integração (Fig. 46)

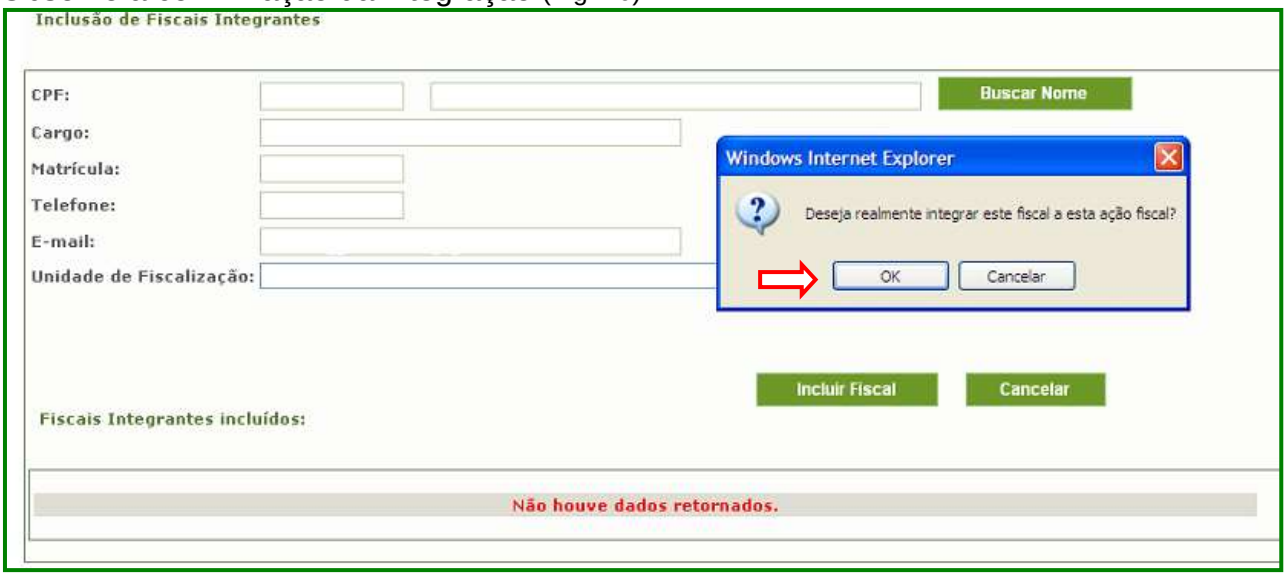


Fig. 45

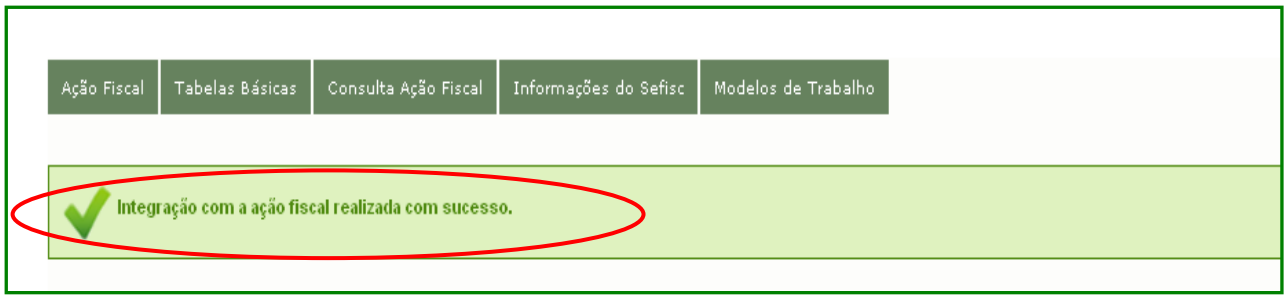


Fig. 46

2.1.4.2 CONSULTA INTEGRAÇÃO

Esta consulta estará disponível apenas para os fiscais que participam da ação fiscal ou para o Gestor do respectivo ente.

Posicione o cursor sobre “Ação Fiscal” e mova-o para “Ação Fiscal Integrada”, clique em “Consulta Integração” (Fig. 47)

Fig. 47

Faça a consulta preenchendo os dados “Número da Ação Fiscal” ou “CNPJ Base” e clique em “Pesquisar” (Fig. 48)

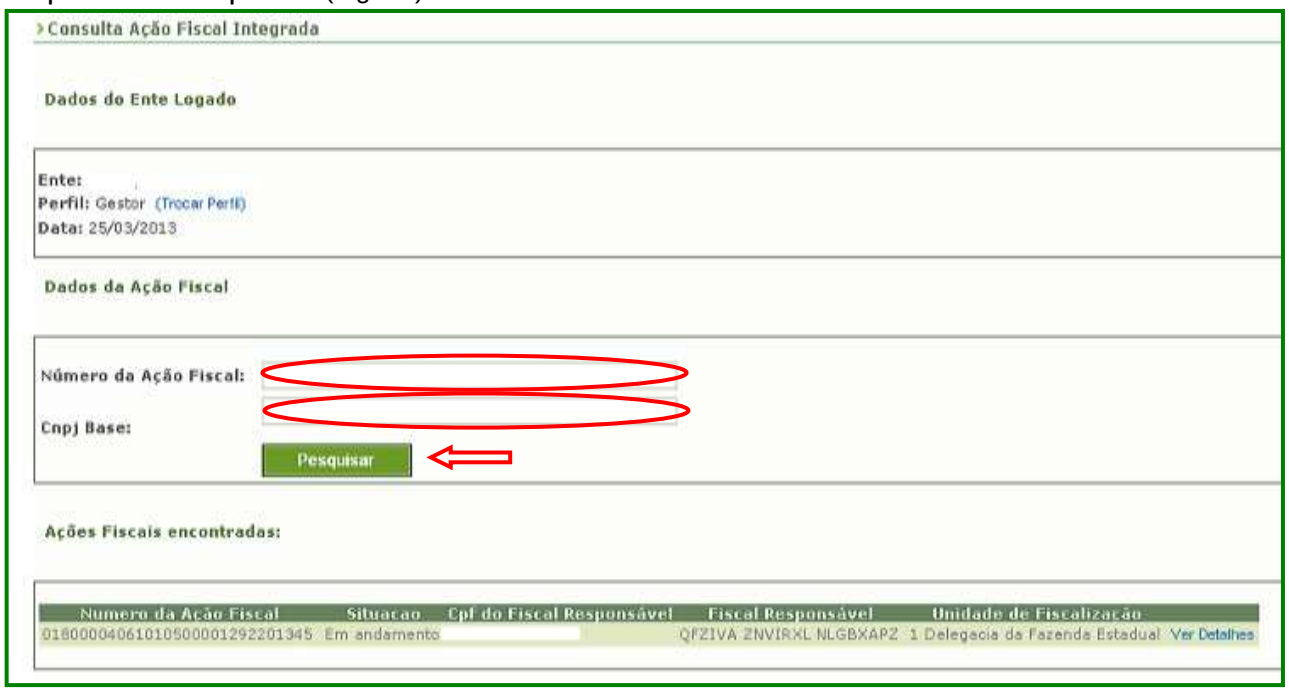


Fig. 48

Clique em “Ver Detalhes” para consultar os dados da Ação Fiscal. (Fig. 49)

Fig. 49

2.1.4.3 EMITIR TERMO DE FISCALIZAÇÃO INTEGRADA

Esta funcionalidade permite ao fiscal ou gestor do Ente integrante emitir o Termo de Fiscalização Integrada - TFI.

Posicione o cursor sobre “Ação Fiscal” e mova-o para “Ação Fiscal Integrada”, clique em “Emitir Termo de Fiscalização Integrada” (Fig. 50)

Fig. 50

Preencha o número da ação fiscal, clique em “Visualizar” (Fig. 51)

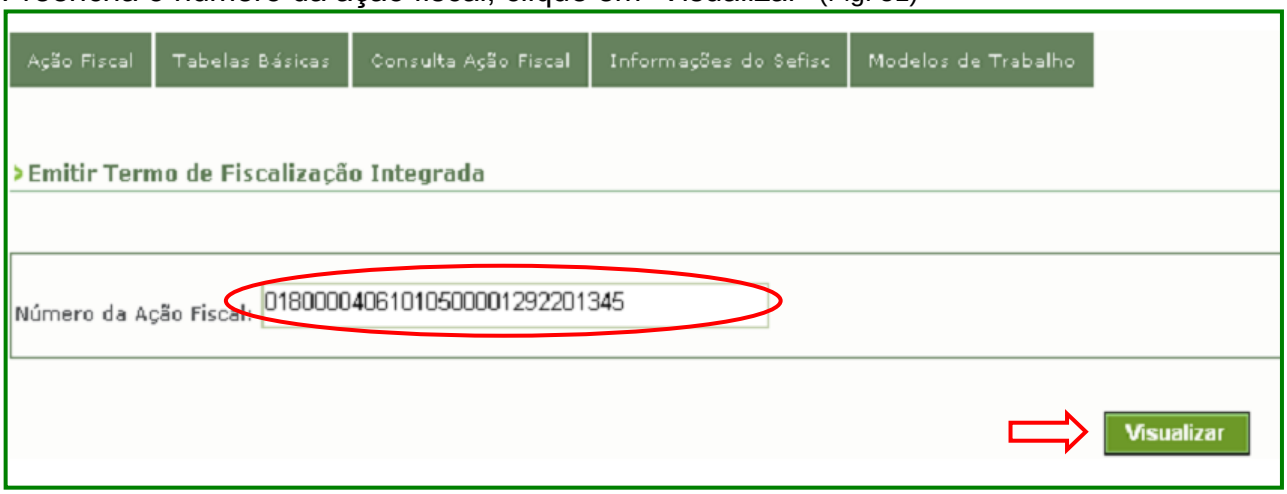


Fig. 51

Confira os dados e clique em “Imprimir” para que seja aberto a janela de Download de Arquivos do TFI (Fig. 52)

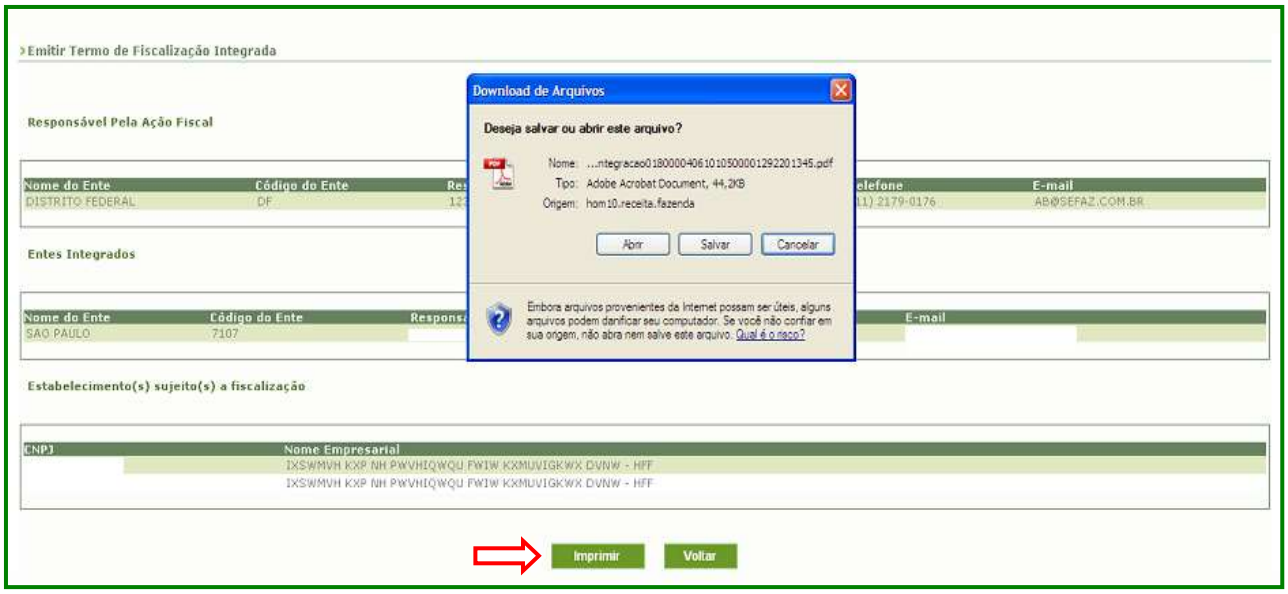


Fig. 52

2.1.5 ALTERAR AÇÃO FISCAL

Esta funcionalidade permite alterar dados de uma ação fiscal já registrada que não seja filha de uma outra ação fiscal, pois os dados das filhas não são alteráveis diretamente e sim por intermédio da ação fiscal pai (os dados não passíveis de alteração não são apresentados em campos editáveis). A ação fiscal pode ser alterada também utilizando-se a opção "Cosulta Ação Fiscal".

Posicione o cursor sobre "Ação Fiscal" e clique em "Alterar Ação Fiscal" (Fig. 53).

Fig. 53

Preencha o número da ação fiscal e clique em "Pesquisar" (Fig. 54).

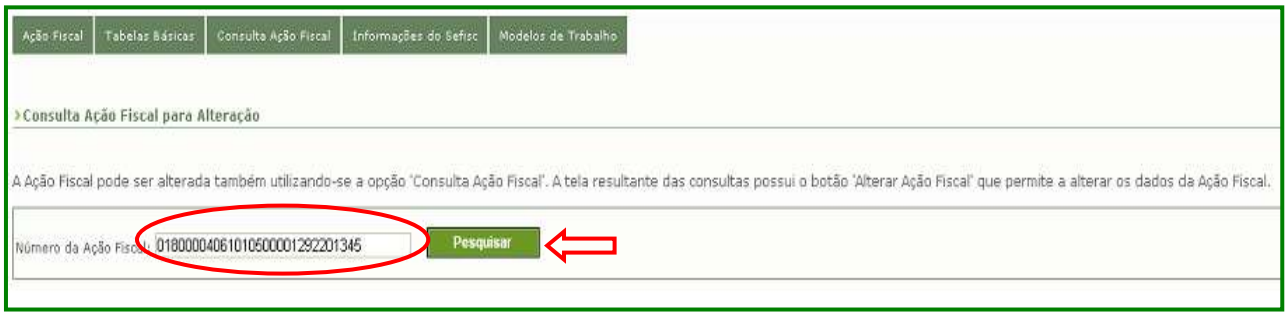


Fig. 54

Observe que no caso de ações fiscais com AINF GERADO não será permitida alteração (Fig. 55)

Fig. 55

A tela resultante traz o Detalhamento dos dados cadastrais da ação fiscal. Para alterar a ação fiscal, clique em “Alterar ação fiscal” no final da tela (Fig. 56)

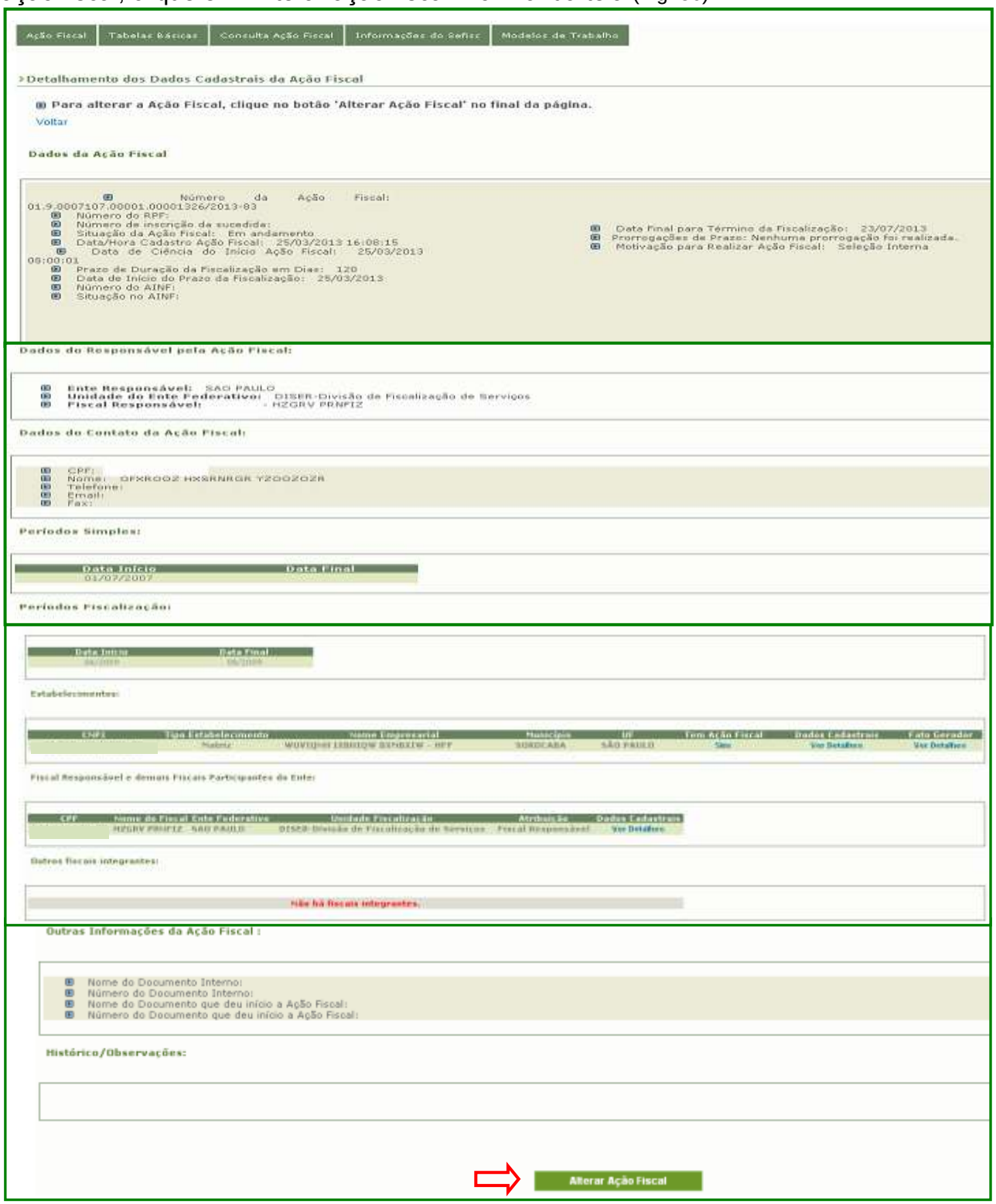


Fig. 56

2.1.6 CANCELAR AÇÃO FISCAL

Esta funcionalidade permite cancelar uma ação fiscal pai com situação de “em andamento” desde que esta ação fiscal não tenha nenhuma fiscal filha “em andamento”. O cancelamento de uma ação fiscal filha foi visto no item 2.1.2.2 Cancelamento . A Ação Fiscal pode ser cancelada apenas pelo perfil Gestor.

Posicione o cursor sobre “Ação Fiscal” e clique em “Cancelar Ação Fiscal” (Fig. 57)

Fig. 57

Preencha o número da ação fiscal e clique em “Pesquisar” (Fig. 58)

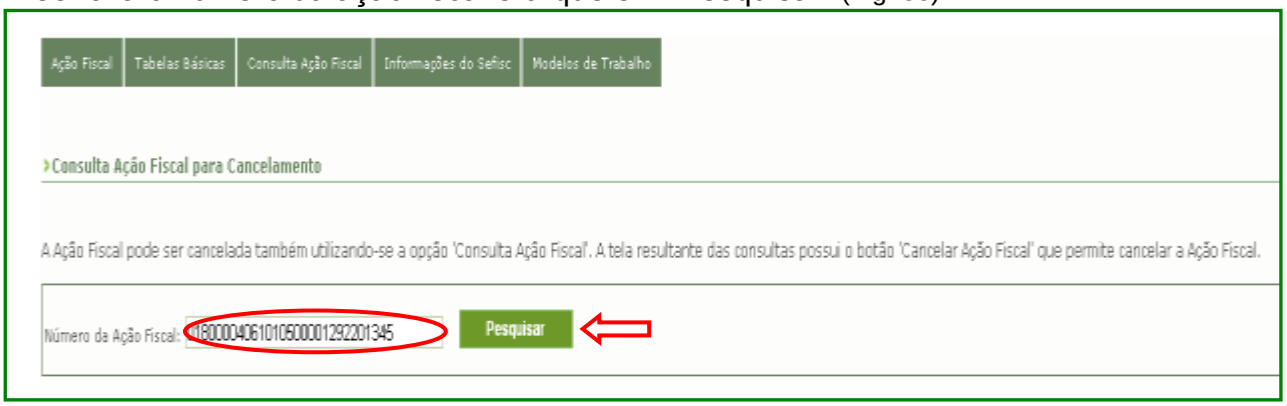


Fig. 58

Observe o bloqueio na tentativa de Cancelamento de Ação Fiscal por qualquer outro usuário com perfil que não seja gestor-Ente (Fig. 59)

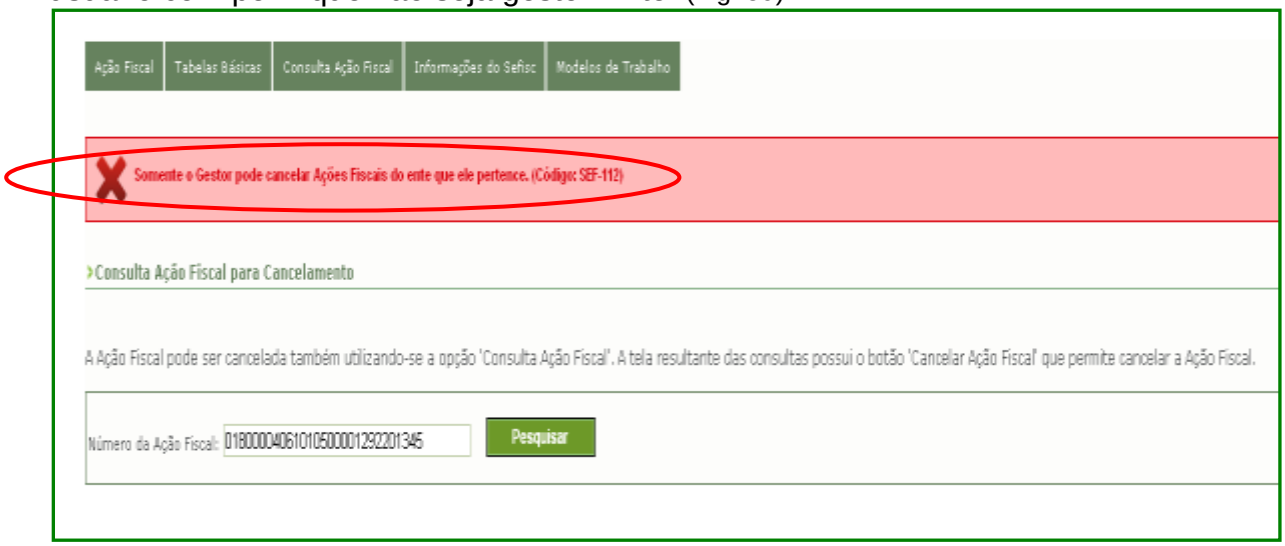


Fig. 59

A tela resultante traz o Detalhamento dos Dados Cadastrais da Ação Fiscal. Para cancelar a ação fiscal, clique em “Cancelar ação fiscal” no final da tela(Fig. 60)

Fig. 60

Informe o “Motivo do Cancelamento”, campo de preenchimento obrigatório para o cancelamento de uma Ação Fiscal. Clique em “Confirmar Cancelamento” (Fig. 61)

Fig. 61

A tela seguinte traz a confirmação do cancelamento. Ao confirmar o cancelamento, a situação da Ação Fiscal é alterada para “cancelada” (Fig. 62)

Fig. 62

2.1.7 EMITIR TERMO DE ENCERRAMENTO

A funcionalidade de “Emitir Termo de Encerramento” possibilita a emissão desse Termo relacionado às ações fiscais que foram encerradas no AINF ou no módulo Contencioso.

Tipos de AINF e Encerramento de Ação:

a) AINF Notificado: O AINF gera o TC (Termo de Ciência de Lançamento) e a Ação Fiscal é encerrada automaticamente quando a ciência ao contribuinte é gravada no aplicativo Contencioso. Não é gerado Termo de Encerramento.
b) AINF Sem Resultado: O próprio AINF encerra a Ação Fiscal.
c) AINF Sem Exame: O próprio AINF encerra a Ação Fiscal.
d) AINF Vencido: O próprio AINF encerra a Ação Fiscal.

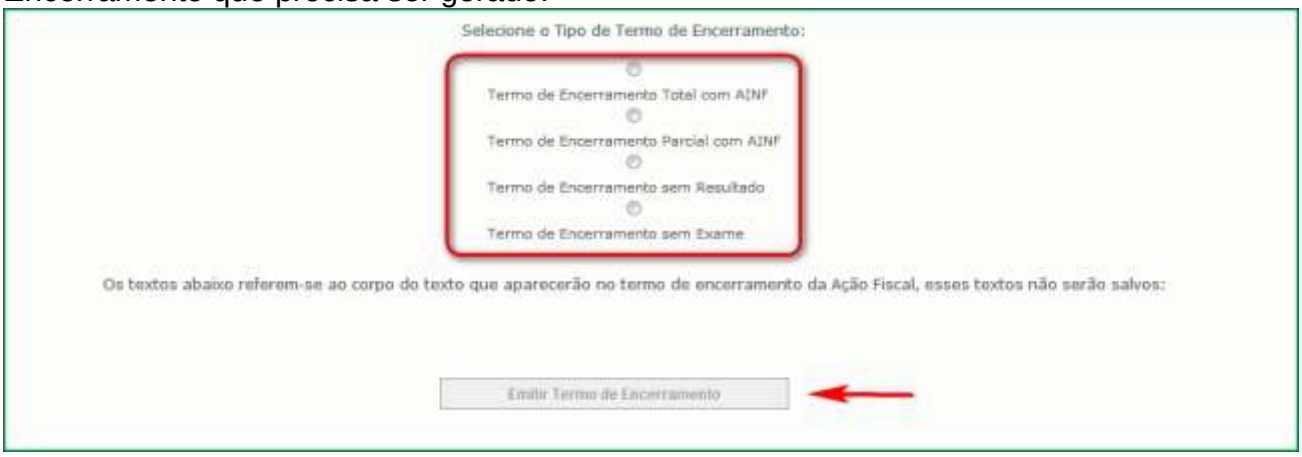
Em nenhum dos casos listados é gerado o Termo de Encerramento. Para fazê-lo posicione o cursor sobre “Ação Fiscal” e clique em “Emitir Termo de Encerramento” (Fig. 63)

Fig. 63

A tela seguinte é apresentada com o campo “Número da Ação Fiscal” e uma listagem das ações fiscais encerradas. Preencha o campo “Número da Ação Fiscal” e clique em “Buscar”, ou clique no link com o número da ação fiscal na listagem (Fig. 64)

Fig. 64

O sistema mostra uma tela com os dados da ação fiscal. Na parte inferior da tela há uma coluna de botões de rádio que devem ser selecionados de acordo com o tipo de Termo de Encerramento que precisa ser gerado.



Ao ser selecionada uma das opções, uma janela com o texto editável do Termo de Encerramento é aberta, e o botão “Emitir Termo de Encerramento” que se encontrava inativo torna-se ativo. (Fig. **65**)

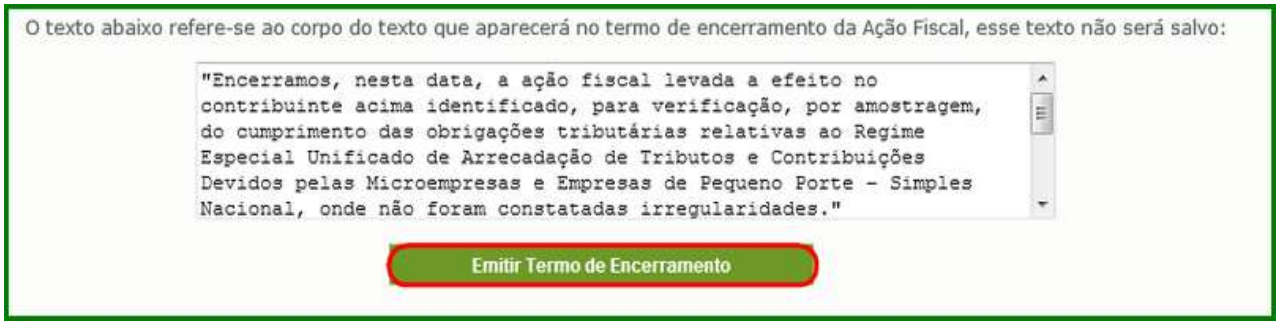


Fig. 65

Clique no botão “Emitir Termo de Encerramento” para que seja gerado um arquivo PDF, que pode ser aberto ou salvo para uma impressão posterior.(Fig. 66)

SIMPLES NACIONAL

TERMO DE ENCERRAMENTO

UA de Lavratura: Delegacia Tributária	Número da Ação fiscal: 01.8.0001916.10001.00045231/2015-78

Razão Social: KXFJOHP KXFQWNXIW DVNW - HFF			CNPJ: [illegible]
Logradouro: RUA CHDXQSW CQNHZX ZXOW , 97 SALA 01			
Bairro: JARDIM NOVA ITAPEVI	Cidade: ITAPEVI	UF: SP	CEP:06.694-180
Local de Lavratura: Delegacia Tributária		Data: 24/09/2015	Hora: 15:06:58

"Encerramos, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado, para verificação, por amostragem, do cumprimento das obrigações tributárias relativas ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições Devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, onde não foram constatadas irregularidades."
O presente termo não implica a homologação prevista no artigo 150 da Lei nº 5. 172, de 25 de Outubro de 1966 (CTN).
E, para constar e surtir seus efeitos legais, lavramos o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, assinado pelo(s) Fiscal(is) e pelo representante da fiscalizada, que neste presente ato recebe uma das vias.
Sem prejuízo do disposto no art. 149 do CTN.

Fiscal(ais) Responsável(eis)

Nome: [illegible]	Matrícula: 12745-0
Assinatura:	

Ciência do Contribuinte /Responsável

Declaro-me ciente deste Termo do qual recebi cópia.		
Nome:		Cargo:
CPF:	Data: __/__/____	Assinatura:

Fig. 66

2.2 TABELAS BASICAS

A aba de menu “Tabelas Básicas” possui as seguintes funcionalidade: “Unidades de Fiscalização” e “Prazos de Contestação”. Essas funcionalidades são restritas ao perfil GESTOR.

2.2.1 UNIDADES DE FISCALIZAÇÃO

Devem ser cadastradas as Unidades da Administração Tributária envolvidas no processo administrativo fiscal: UAs de controle (unidade de controle do processo/atendimento ao contribuinte) e UAs de lavratura (unidade de lotação do fiscal responsável pela ação fiscal).

Antes de iniciar o cadastramento recomenda-se analisar previamente a estrutura administrativa tributária e respectivas UAs de Lavratura e UAs de Controle para fins de codificação.

Posicione o cursor sobre “Tabelas Básicas” e clique em “Unidade de Fiscalização” (Fig. 67)

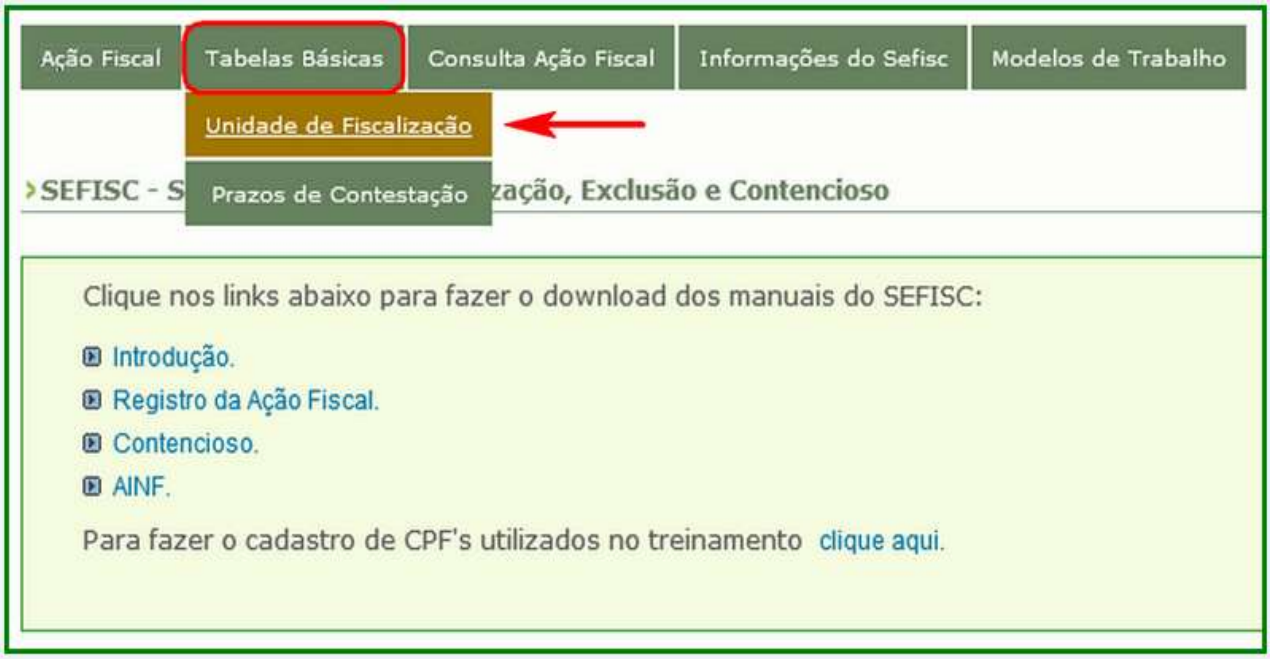


Fig. 67

A tela resultante identifica o Ente logado e apresenta as unidades eventualmente cadastradas para nova inclusão ou alteração das existentes.

Clique no link “Incluir Novo” para incluir uma nova unidade no mesmo nível organográfico onde se encontra o link. (Fig. 68)

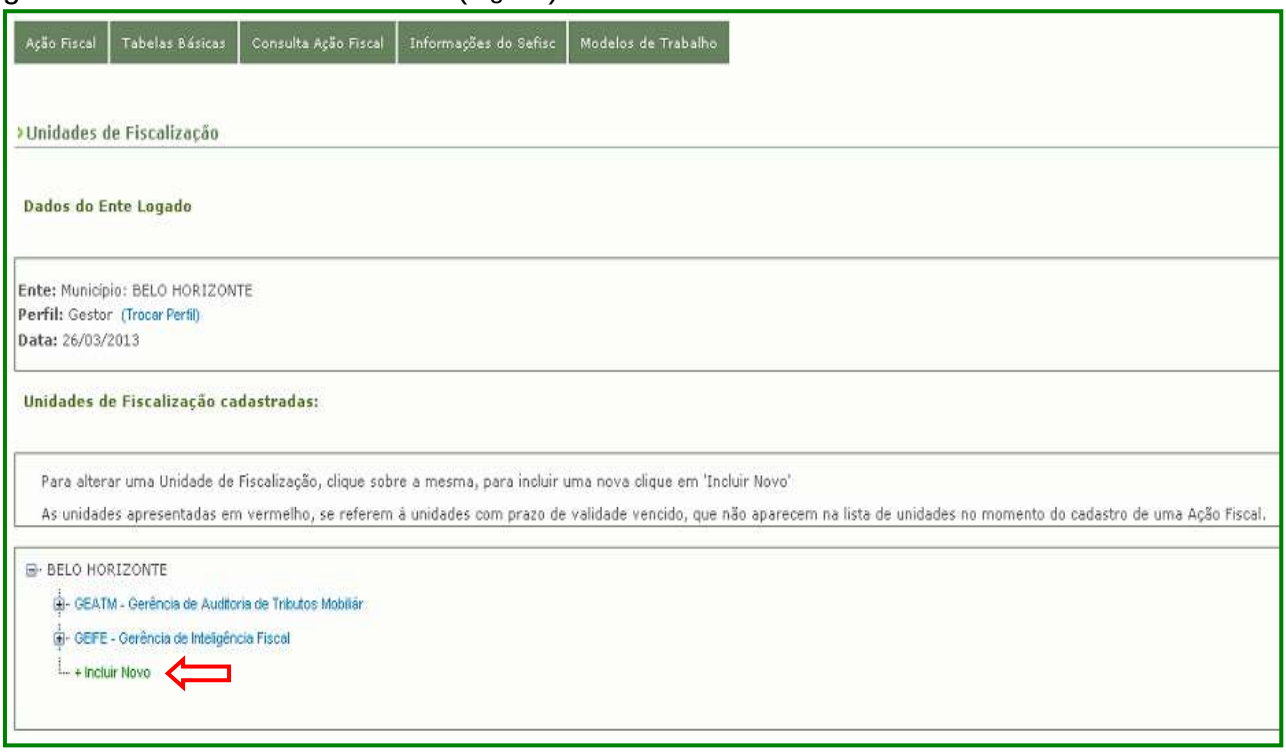


Fig. 68

Para cadastrar uma unidade um nível abaixo do atual é necessário clicar no sinal de mais para ter acesso a um outro link "Incluir Novo" pertencente ao nível abaixo.

Clique no nome da Unidade para visualizar seus dados e editá-los, se for necessário.

Forneça as seguintes informações:

CÓDIGO: identificação numérica de cinco dígitos.

DESCRIÇÃO DA UNIDADE: incluir o nome da Administração Tributária do Ente antes do nome da Unidade Administrativa responsável pela fiscalização/lavratura e pelo controle do AINF (exemplo: Secr. Fazenda do Estado .../Divisão de Fiscalização...).

CPF: CPF do chefe da unidade.

MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL: matrícula do chefe da unidade.

ENDEREÇO: logradouro, número, bairro e CEP.

DATA INÍCIO DA VALIDADE: data de início de validade da UA ou 01/07/2007 para datas anteriores a esta.

DATA FIM DA VALIDADE: data da extinção da unidade (se ocorrer posteriormente). Para unidades ativas, deixar em branco.

Cadastrar apenas unidades ativas. Clique em “Salvar” (Fig. 69)

Fig. 69

A tela seguinte traz a confirmação da inclusão da unidade (Fig. 70)

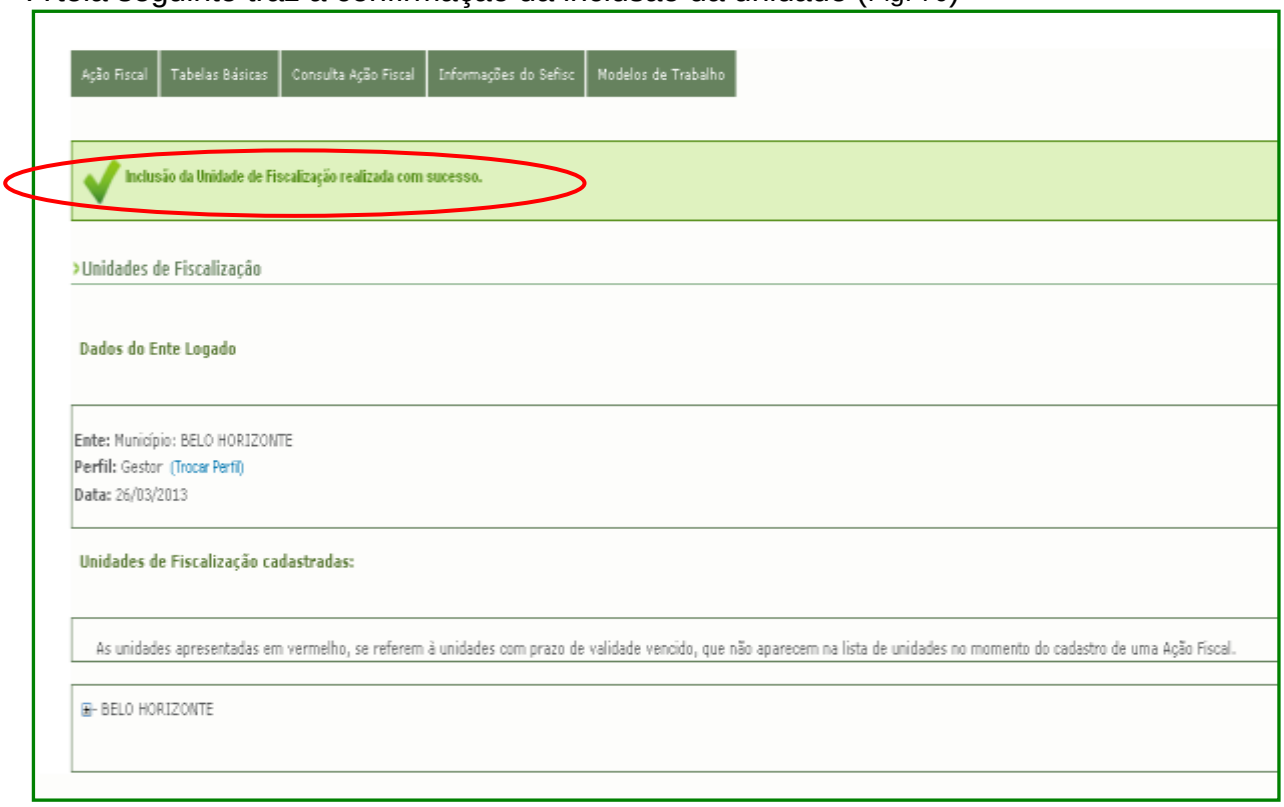


Fig. 70

2.2.2 PRAZOS DE CONTESTAÇÃO

Devem ser cadastrados os prazos de contestação previstos na legislação do Ente.

Posicione o cursor sobre “Tabelas Básicas” e clique em “Prazos de Contestação” (Fig. 71)

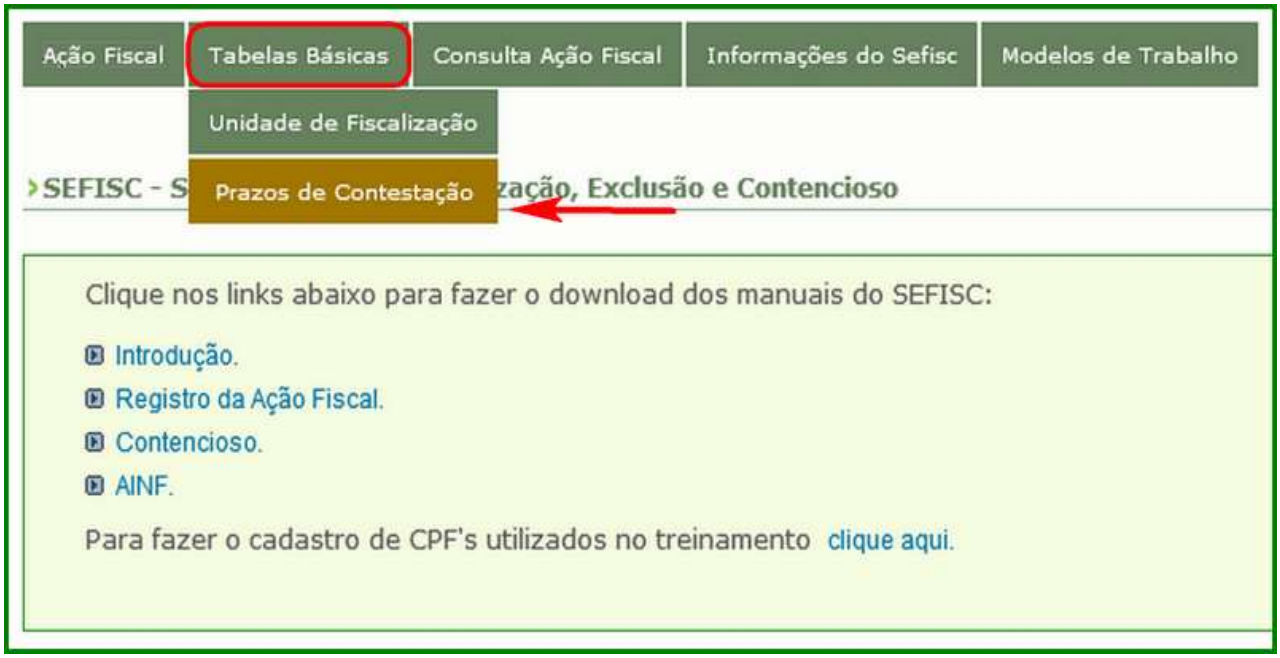


Fig. 71

Informe os prazos e respectivas fundamentações legais. Observe que o prazo e a fundamentação legal de primeira instância de exclusão são obrigatórios. (Fig. 72)

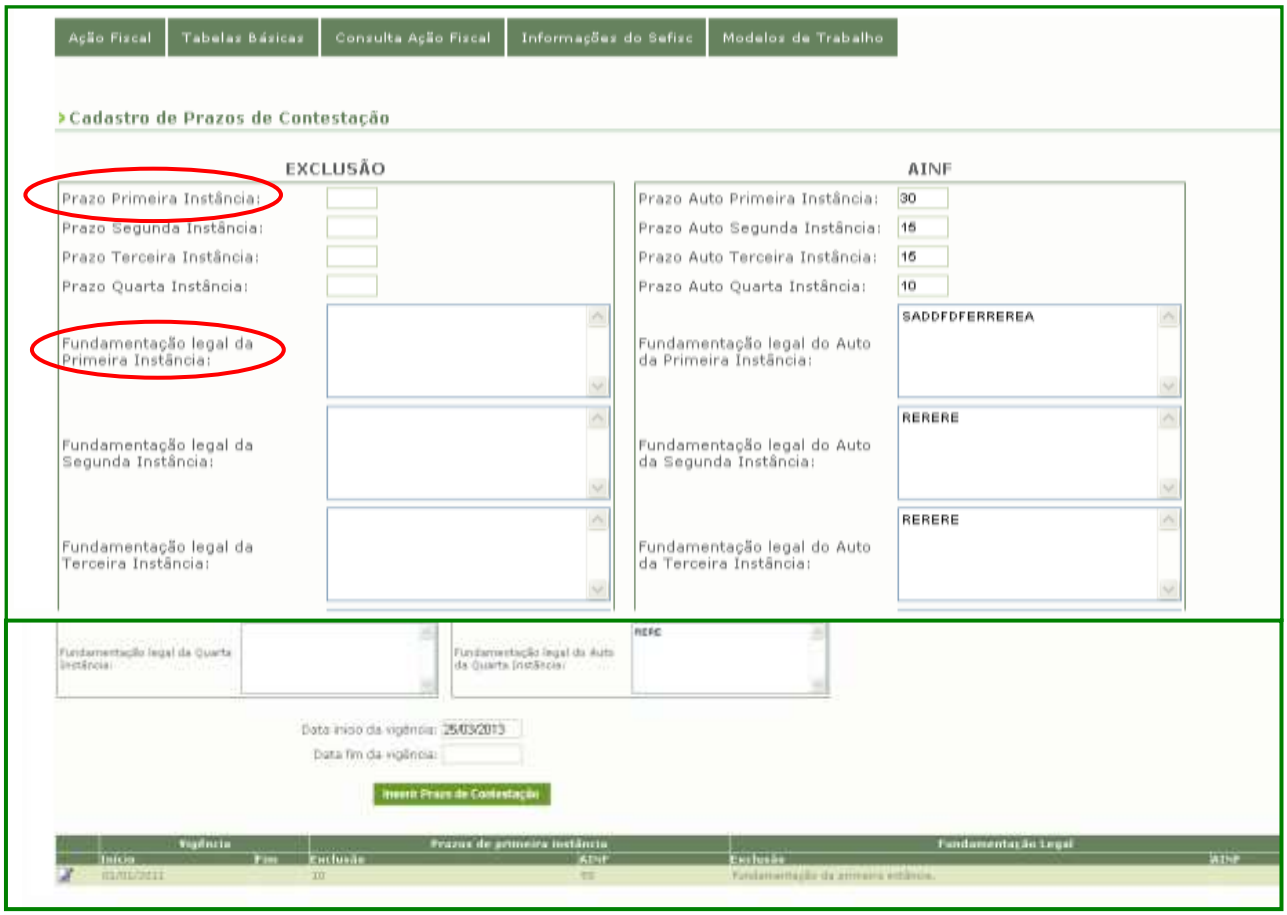


Fig. 72

ERRO AO NÃO PREENCHER DATA 1ª INSTANCIA PARA EXCLUSÃO

Informe a data início da vigência e clique em "Inserir Prazo de Contestação". Não poderá haver sobreposição de períodos do prazo de contestação para o mesmo Ente Federado (Fig. 73 e Fig. 74)

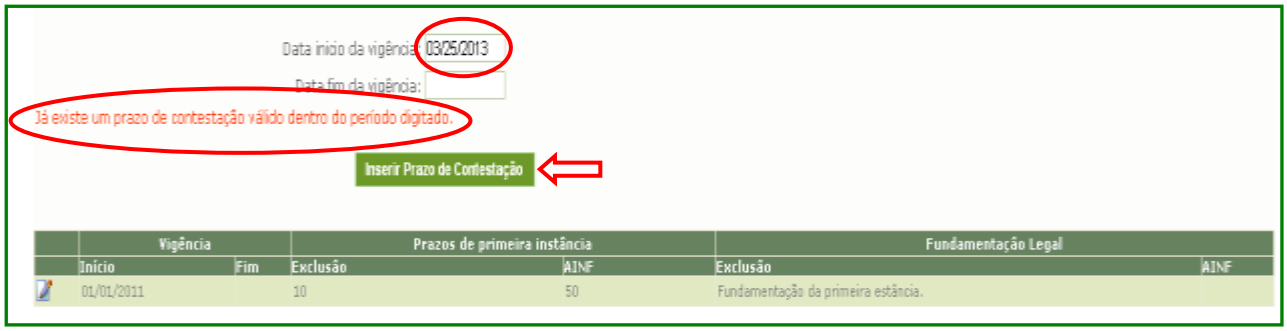


Fig. 73

NOVA TENTATIVA DE INCLUSÃO

Fig. 74

A tela seguinte traz a confirmação da inclusão do(s) prazo(s) (Fig. 75)

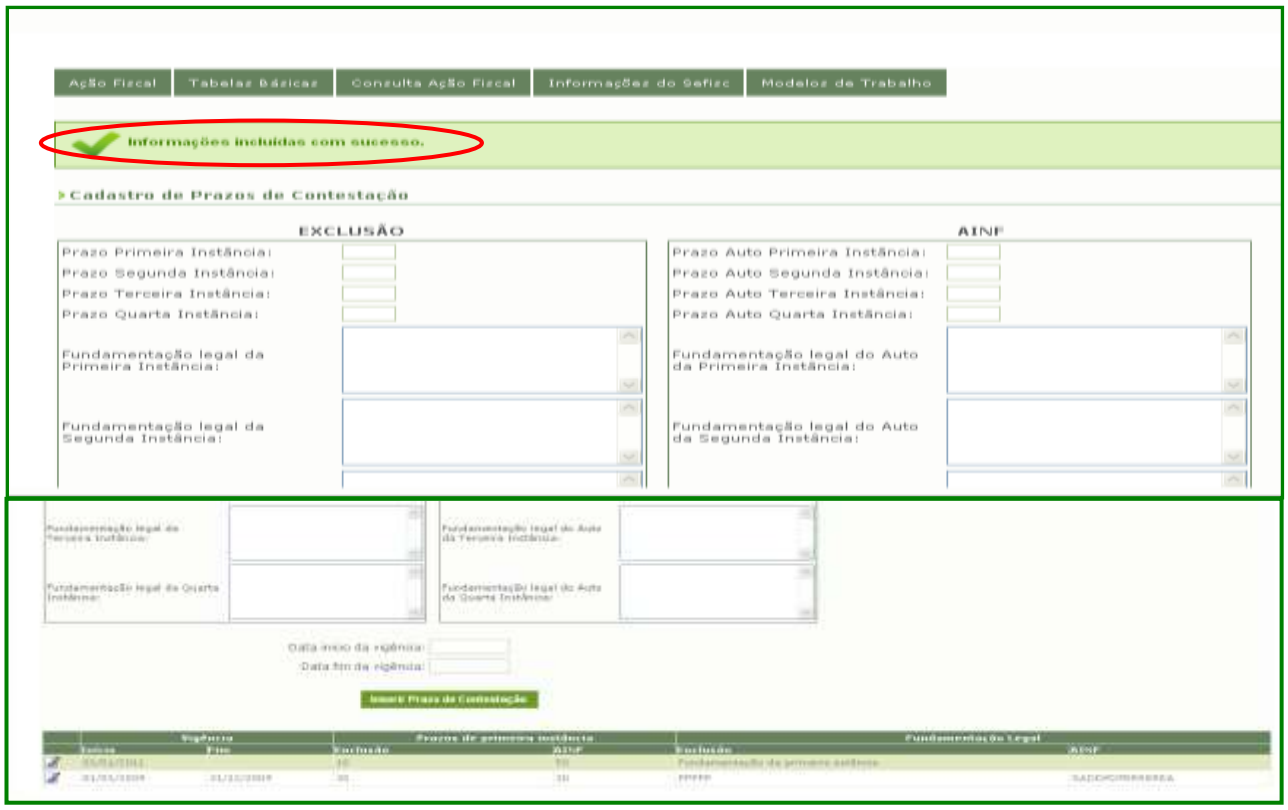


Fig. 75

2.3 CONSULTA AÇÃO FISCAL

O aplicativo permite ao usuário realizar consultas e possui as seguintes funcionalidades: “Consultas Gerenciais” (consulta parametrizada, consulta especial ICMS/ISS e consulta quantitativa), Consulta por Número da Ação Fiscal”, “Consulta por CNPJ Base” e “Consulta por Fiscal”).

2.3.1 CONSULTAS GERENCIAIS

2.3.1.1 CONSULTA PARAMETRIZADA

Esta funcionalidade permite a realização de consultas utilizando-se dos seguintes parâmetros, isolada ou conjuntamente: CNPJ base, Período de inclusão da ação fiscal, Período fiscalizado, Situação da ação fiscal (em andamento, encerrada ou cancelada), UF e Município ou UA (RFB).

Esta funcionalidade é restrita aos perfis Gestor-Ente e Fiscal-RFB.

Posicione o cursor sobre “Consulta Ação Fiscal”, “Consultas Gerenciais” e clique em “Consulta Parametrizada” (Fig. 76)

Fig. 76

Informe o(s) parâmetro(s) de pesquisa e clique em “Continuar – Resultado Consulta”. (Fig. 77)

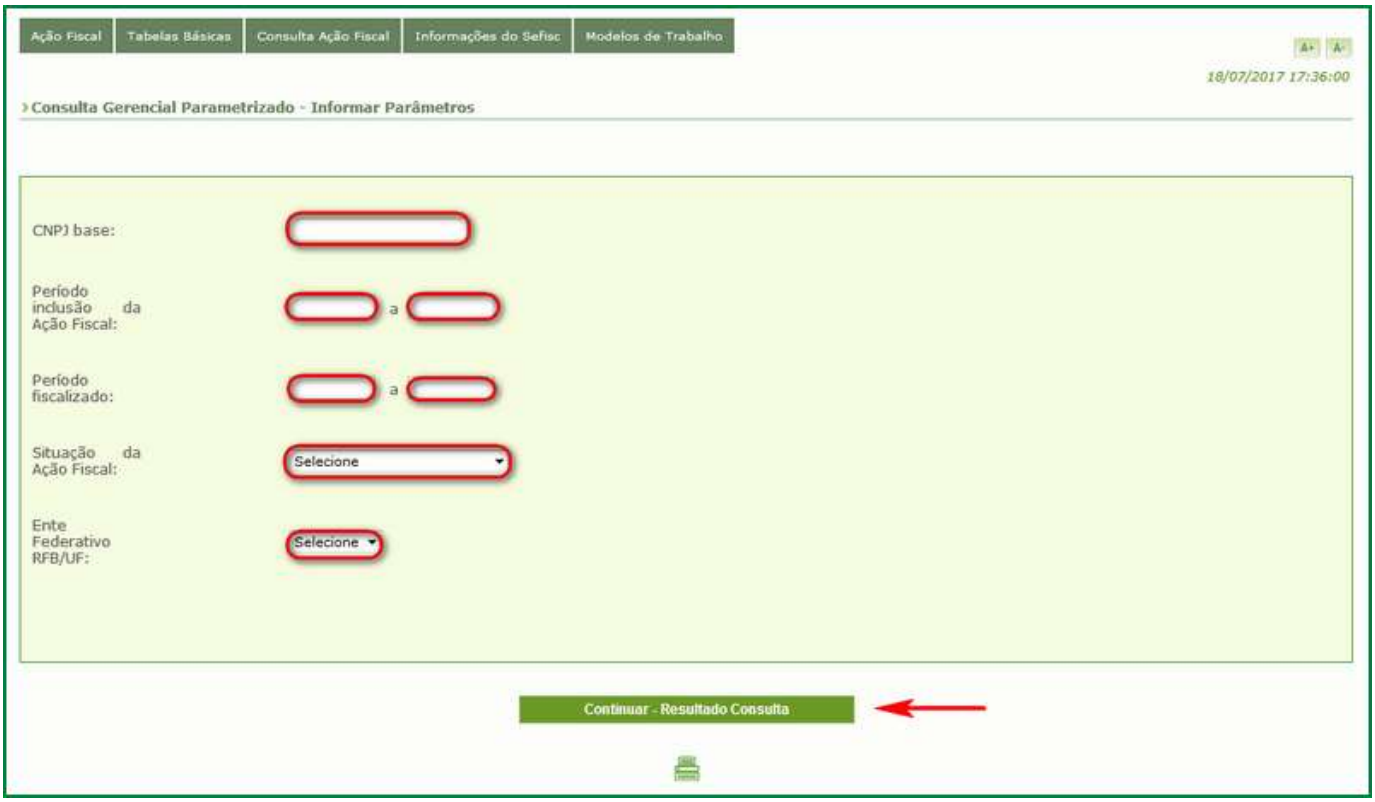


Fig. 77

O resultado da consulta mostra quais foram os filtros utilizados, a lista de ações fiscais pai e filha encontradas com base nos parâmetros fornecidos e botões para exportar os resultados para os formatos CSV ou realizar uma nova consulta.(Fig. 78)

Fig. 78

2.3.1.2 CONSULTA ESPECIAL ICMS/ISS

Os Entes Federados terão acesso a uma consulta que informará todas as ações fiscais abertas por outros Entes Federados em que foram incluídos estabelecimentos de sua jurisdição e que possuem fatos geradores de ISS, no caso de Municípios ou ICMS, no caso de Estados. Esta funcionalidade é restrita aos perfis Gestor-Ente e Fiscal-Ente.

Posicione o cursor sobre “Consulta Ação Fiscal”, “Consultas Gerenciais” e clique em “Consulta Especial ICMS/ISS” (Fig. 79)

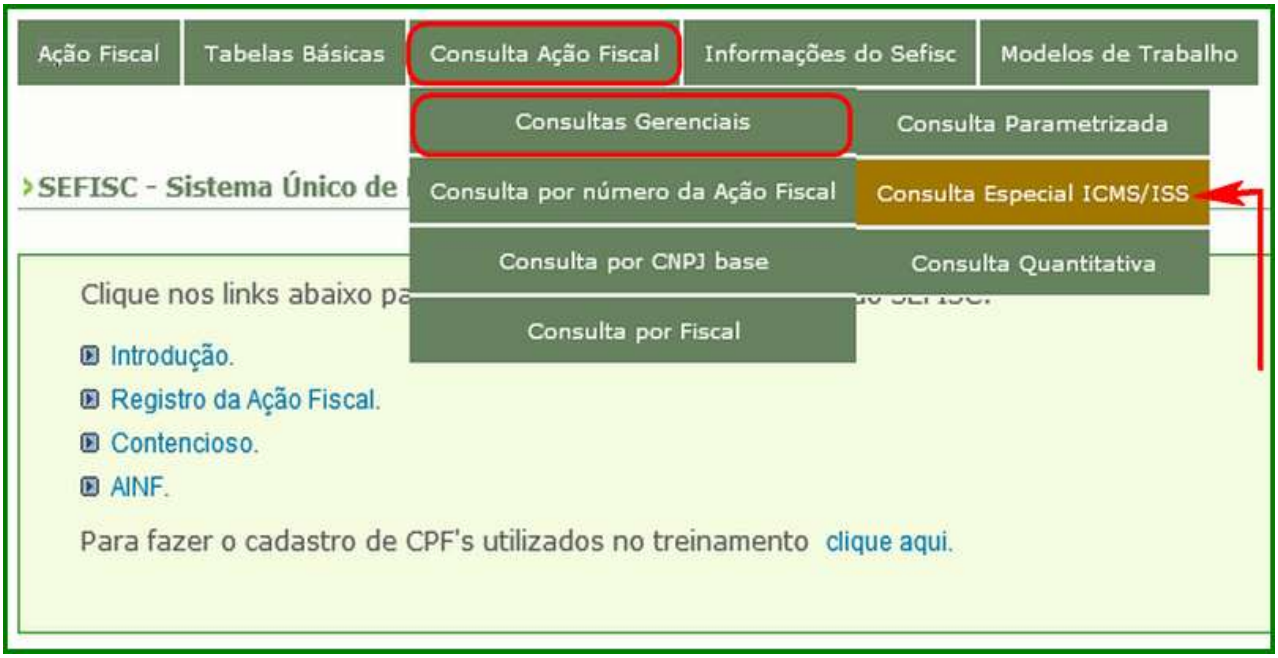


Fig. 79

Utilizando os calendários informe as datas de início e final para a pesquisa e clique em "Pesquisar". (Fig. 80)

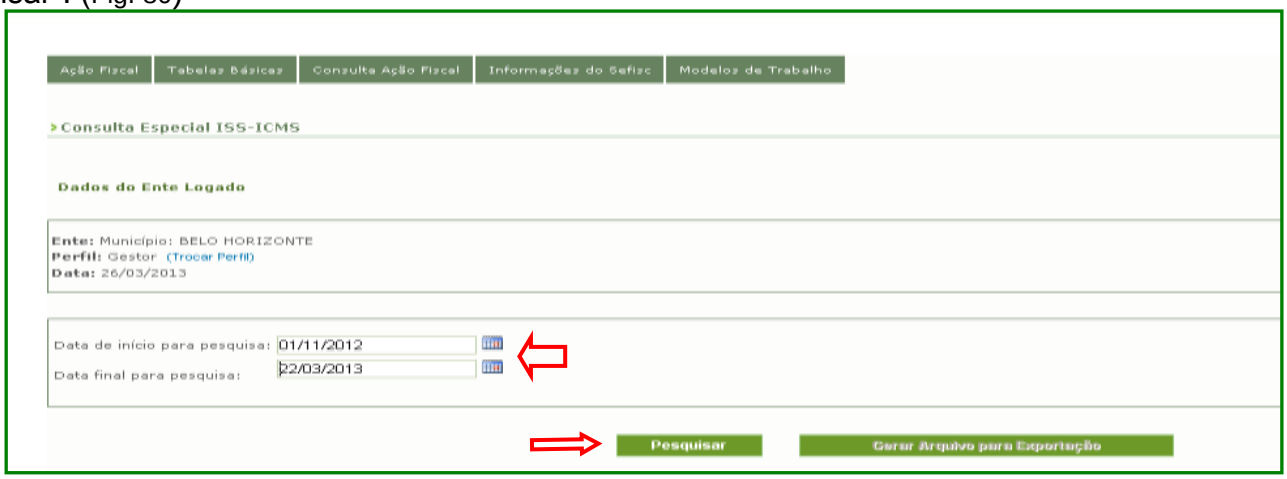


Fig. 80

O sistema apresenta as ações fiscais encontradas, com a possibilidade de "Ver Detalhes" em cada uma delas. Clique em "Gerar Arquivo para Exportação" para geração de arquivo texto com as informações da consulta (Fig. 81)

Fig. 81

O sistema disponibiliza um arquivo Bloco de notas com as informações da consulta (Fig. 82)

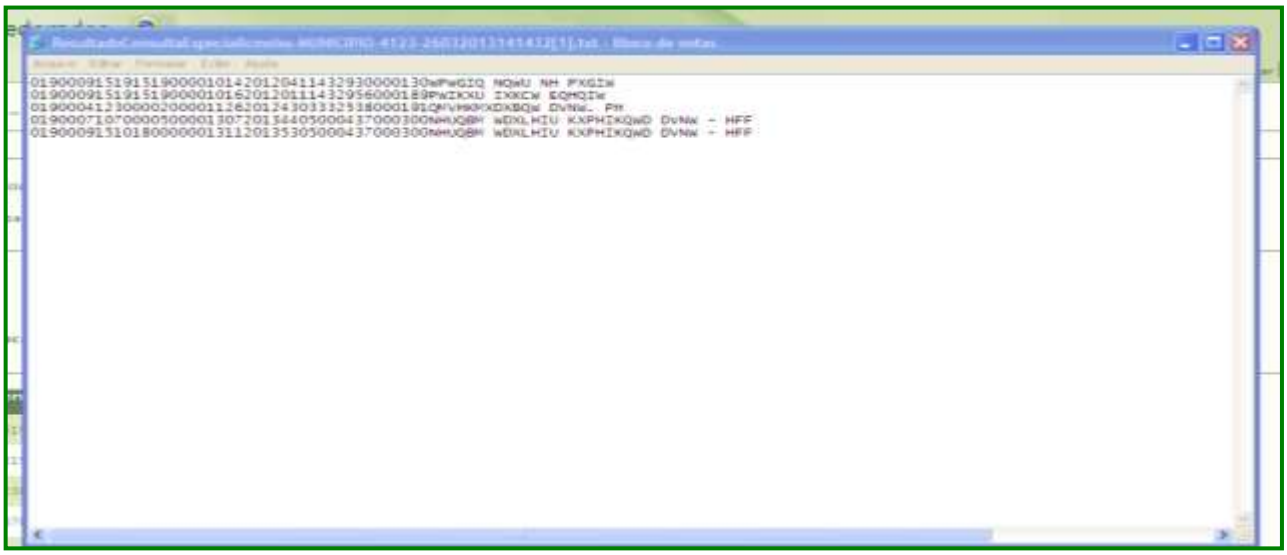


Fig. 82

2.3.1.3 CONSULTA QUANTITATIVA

Esta funcionalidade permite ao usuário realizar consulta de quantitativos de ações fiscais em um determinado período.

A “Consulta Quantitativa” é restrita aos perfis Gestor-Ente e Fiscal-RFB.

Posicione o cursor sobre “Consulta Ação Fiscal”, “Consultas Gerenciais” e clique em “Consulta Quantitativa” (Fig. 83)

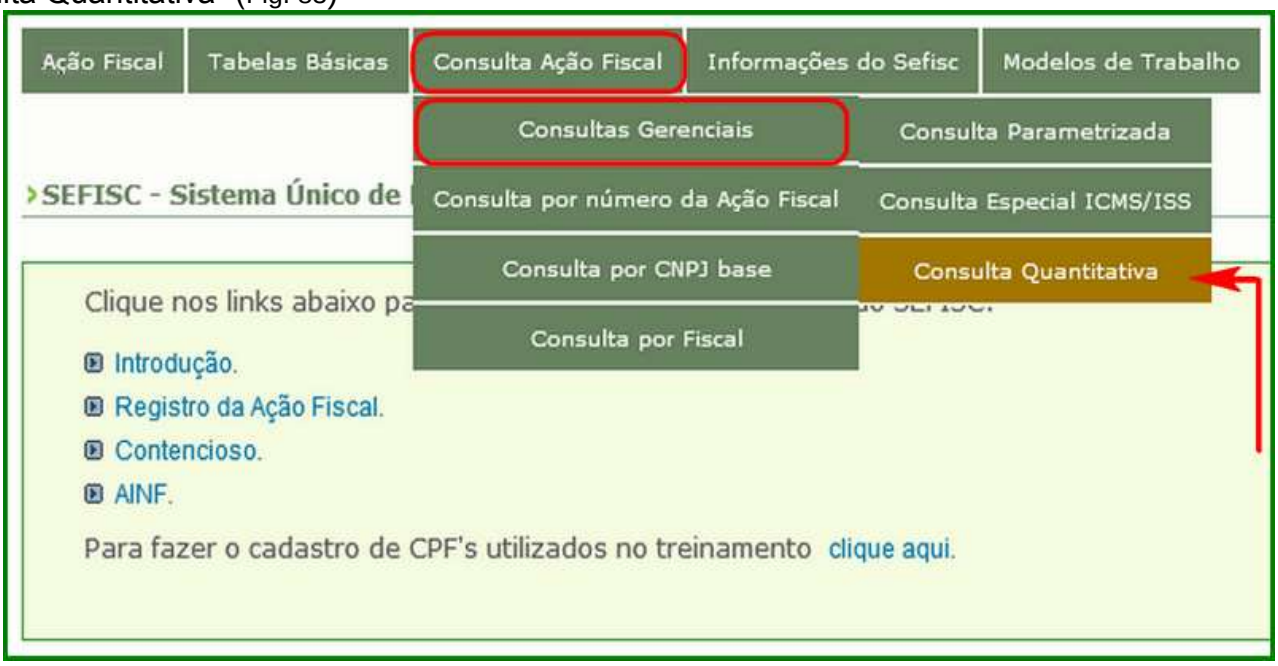


Fig. 83

A tela resultante traz a identificação do Ente logado e campos para os parâmetros a serem utilizados na pesquisa: intervalo de tempo do Período da Ação Fiscal (data inicial e data final) e UA de Lavratura Clique em “Pesquisar” (Fig. 84)

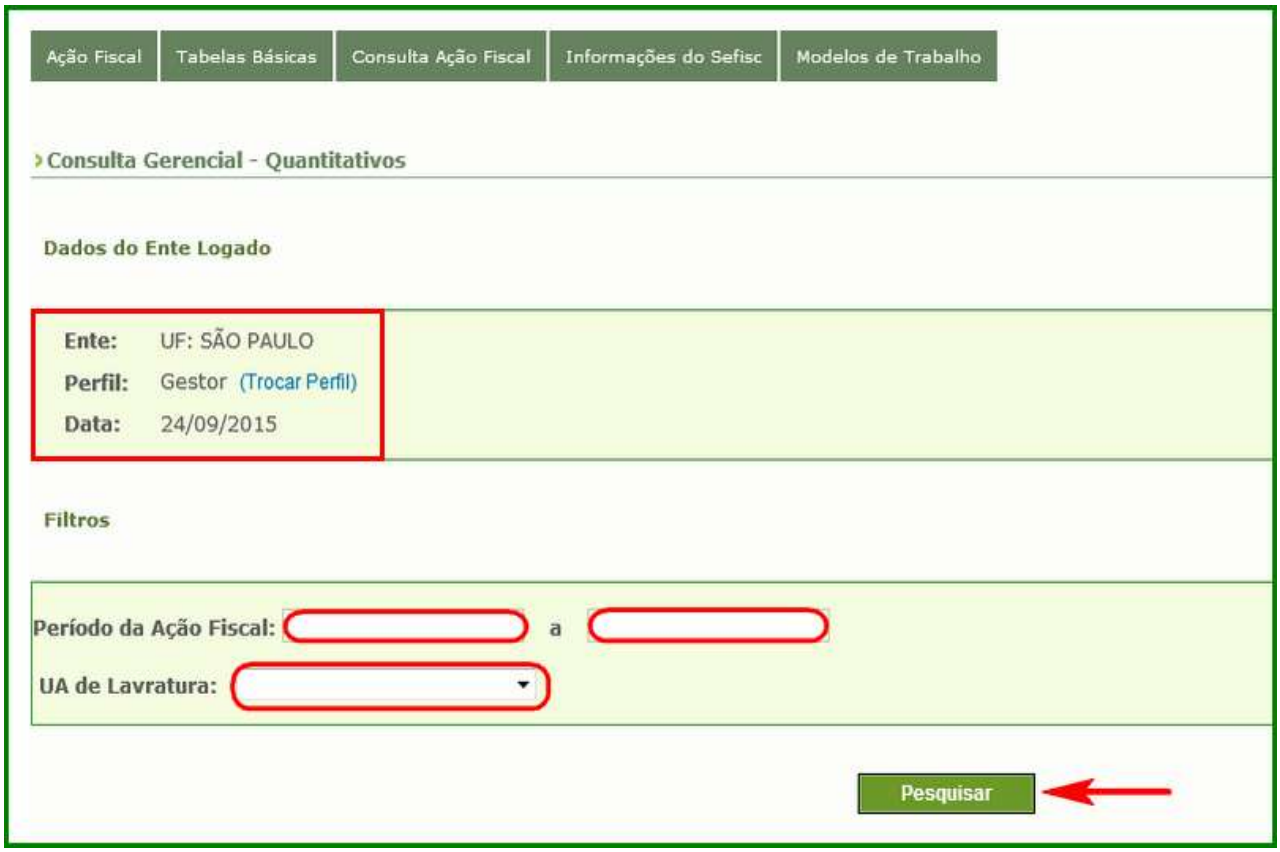


Fig. 84

O sistema apresenta o quantitativo de ações fiscais encontradas, de termos de exclusão(não disponibilizado), de AINFs e seus respectivos valores no período informado. (Fig. 85)

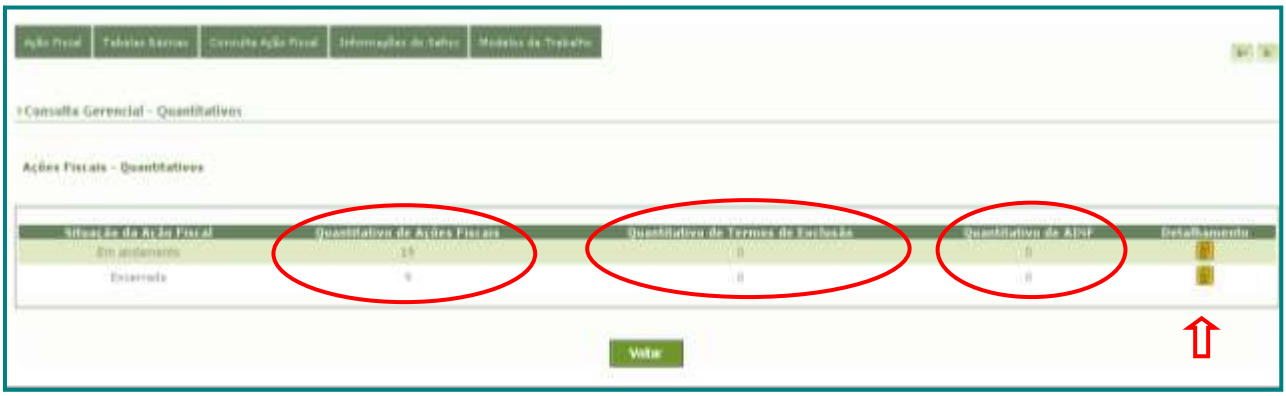


Fig. 85

Clicando no botão “Detalhamento” (Fig. 85) é apresentado os quantitativos por unidades de fiscalização (Fig. 86)

Fig. 86

2.3.2 CONSULTA POR NÚMERO DA AÇÃO FISCAL

Posicione o cursor sobre “Consulta Ação Fiscal” e clique em “Consulta por número da Ação Fiscal” (Fig. 87)

Fig. 87

Informe o número da Ação Fiscal. Clique em “Pesquisar” (Fig. 88)

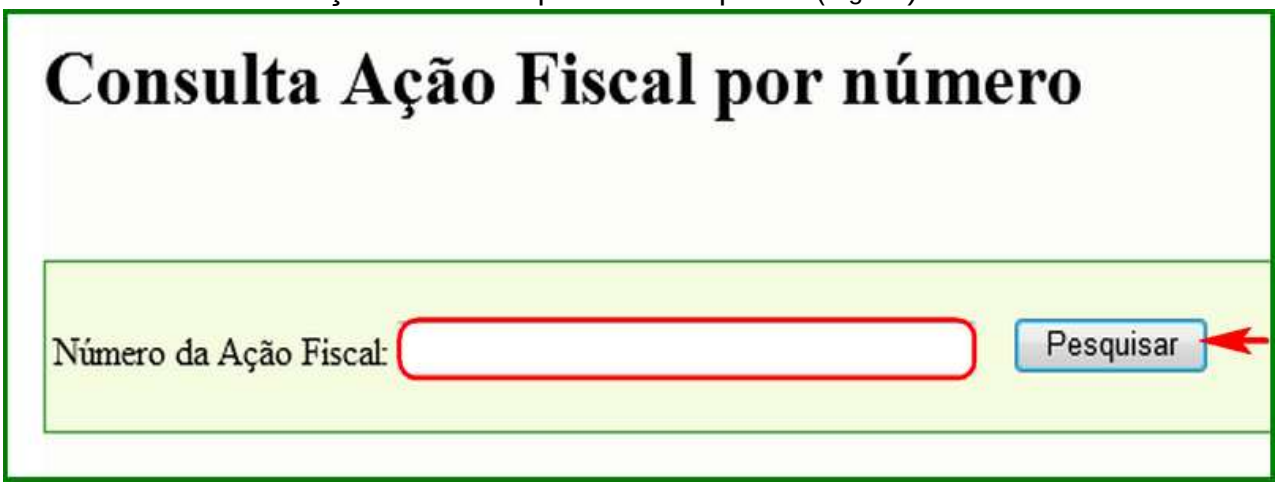


Fig. 88

O sistema traz o detalhamento dos dados da ação fiscal com links que disponibilizam os documentos “pdf dos AINFs correspondentes à Ação Fiscal Pai e suas Filhas (Fig. 89)

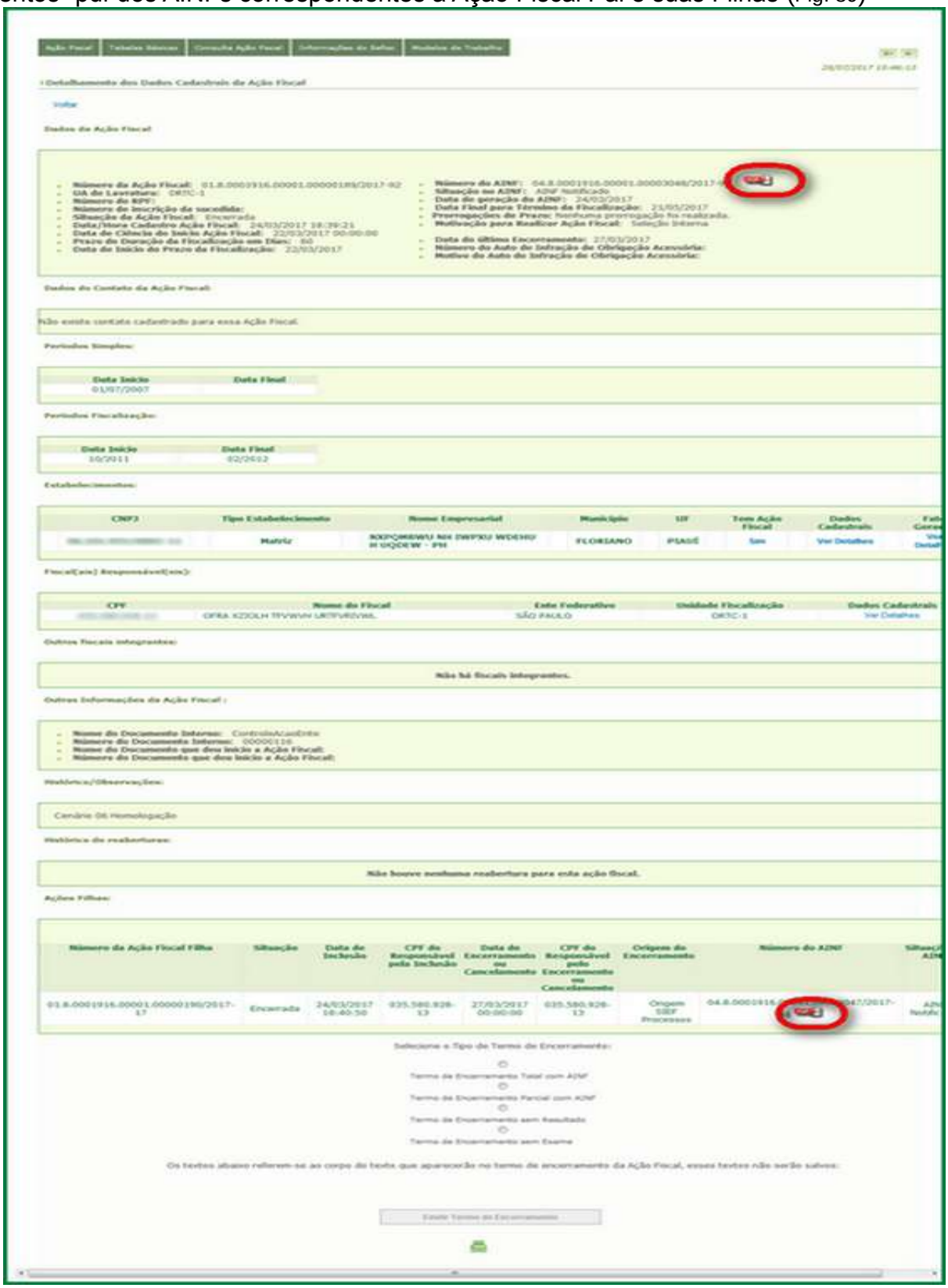
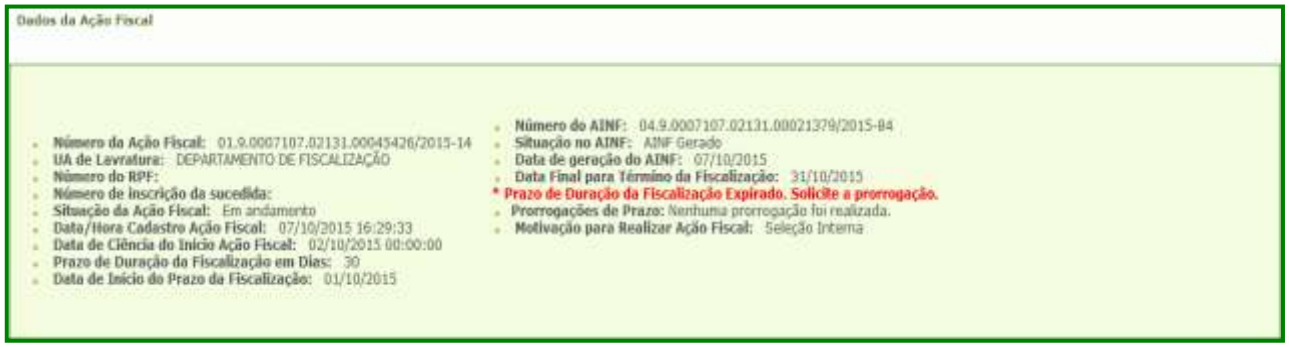


Fig. 89

Quando na tela da Consulta da Ação Fiscal for apresentada a mensagem: “Prazo de Duração da Fiscalização Expirado. Solicite a prorrogação”.



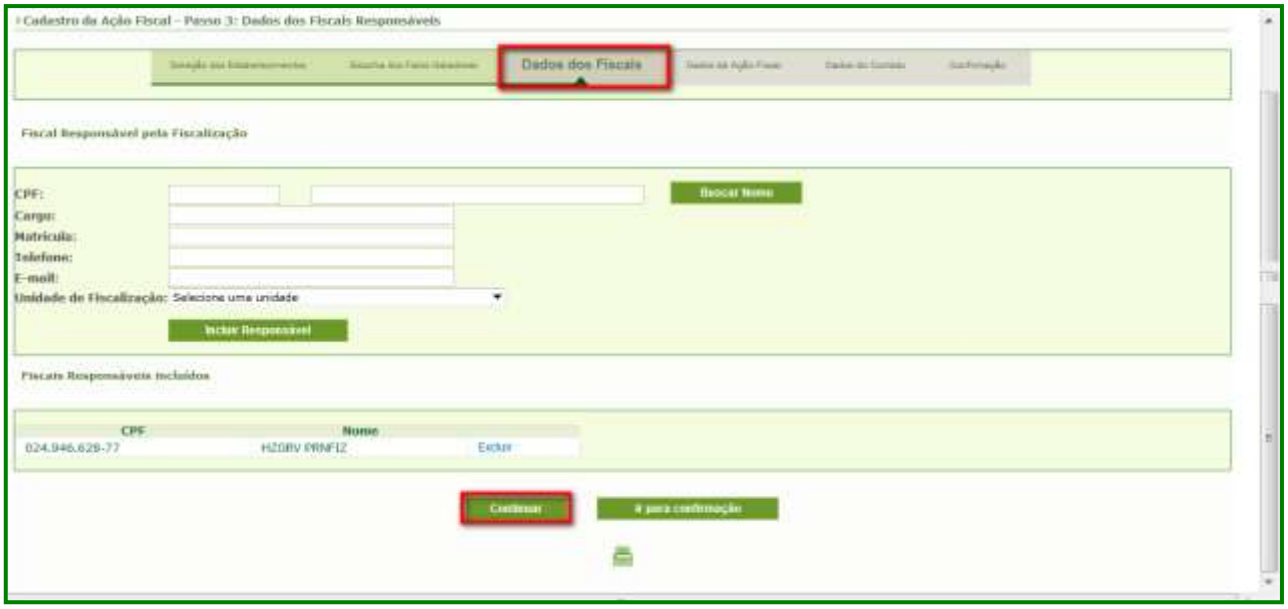
Com o perfil gestor, acesse a funcionalidade ALTERAR AÇÃO FISCAL.

Informe o Nº da Ação Fiscal e clique em PESQUISAR:

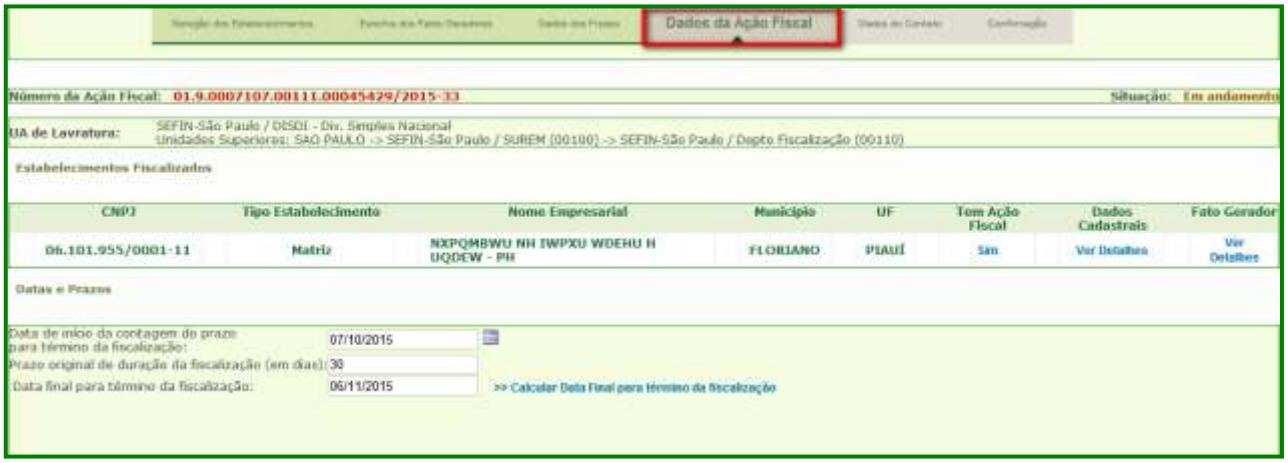
Veja o lembrete na parte superior central da tela: ***“Para alterar a Ação Fiscal, clique no botão 'Alterar Ação Fiscal' no final da página.”***

Desça com a barra de rolagem do aplicativo até o final da tela, e clique no botão **Alterar Ação Fiscal**

O aplicativo direcionará para aba DADOS DOS FISCAIS, como se pretende prorrogar o prazo, clicar em CONTINUAR

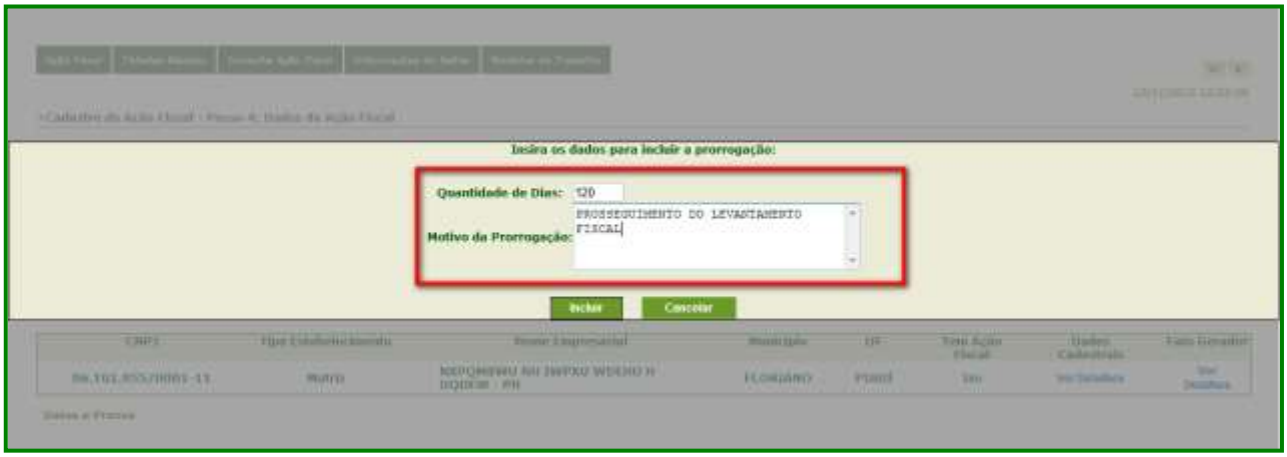


Na aba DADOS DA AÇÃO FISCAL desça um pouco com a barra de rolagem até ser apresentada na tela, o botão **Incluir Prorrogação**.

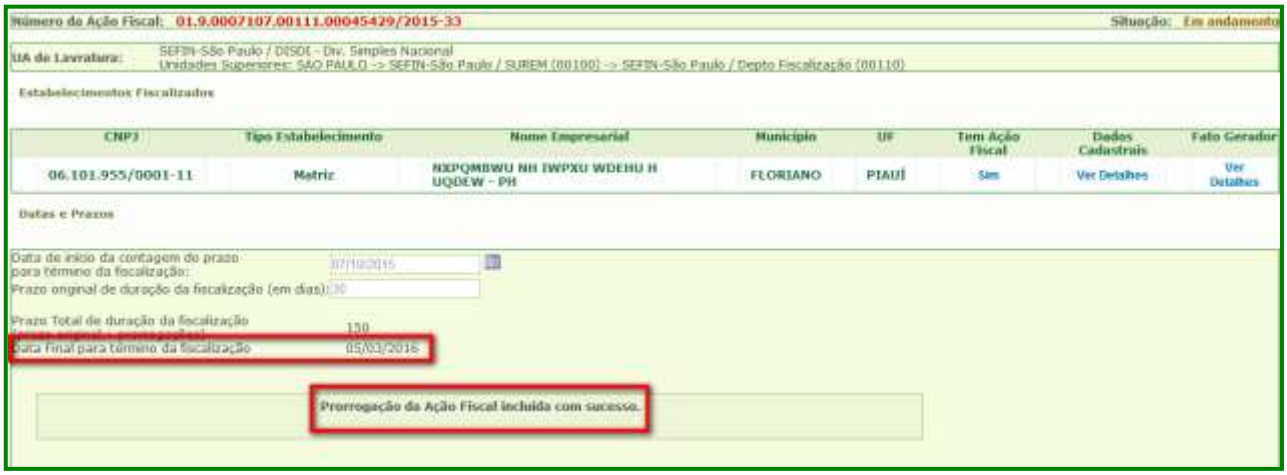


Clique no botão **Incluir Prorrogação**

O aplicativo irá apresentar tela, para inserir QUANTIDADE DE DIAS e MOTIVO DA PRORROGAÇÃO



Após o preenchimento clique em **Incluir**, confira na tela a Data Final para término da Fiscalização se está de acordo, no nosso exemplo= 05/03/2016. O aplicativo também apresenta mensagem de "Prorrogação da Ação Fiscal incluída *com sucesso*."



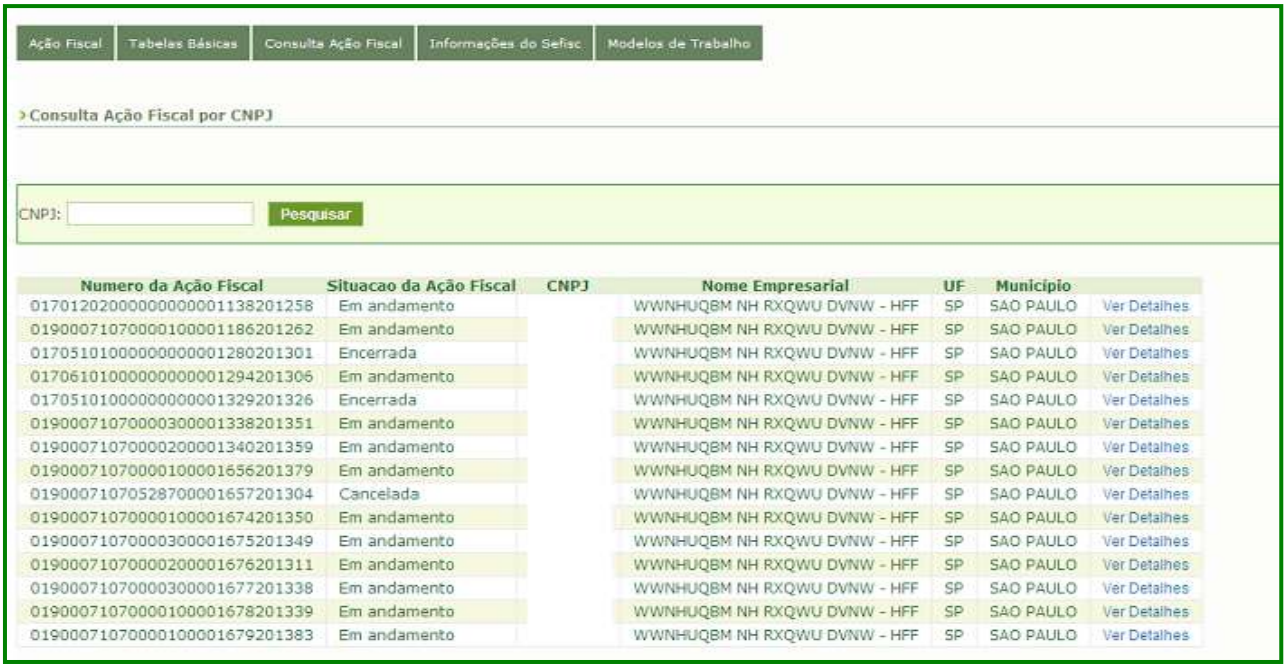
Posicione o cursor sobre “Consulta Ação Fiscal” e clique em “Consulta por CNPJ base” (Fig. 90)

Fig. 90

Informe o número CNPJ base. Clique em “Pesquisar” (Fig. 91)

Fig. 91

O sistema traz uma lista contendo: Número da Ação Fiscal, Situação da Ação Fiscal, CNPJ, Nome Empresarial, UF, Município, link para acesso ao dados da ação fiscal (Ver Detalhes) para o CNPJ Base pesquisado (Fig. 92)



Numero da Ação Fiscal	Situacao da Ação Fiscal	CNPJ	Nome Empresarial	UF	Municipio	
01701202000000000001138201258	Em andamento		WWNHUQBM NH RXQWU DVNW - HFF	SP	SAO PAULO	Ver Detalhes
01900071070000100001186201262	Em andamento		WWNHUQBM NH RXQWU DVNW - HFF	SP	SAO PAULO	Ver Detalhes
01705101000000000001280201301	Encerrada		WWNHUQBM NH RXQWU DVNW - HFF	SP	SAO PAULO	Ver Detalhes
01706101000000000001294201306	Em andamento		WWNHUQBM NH RXQWU DVNW - HFF	SP	SAO PAULO	Ver Detalhes
01705101000000000001329201326	Encerrada		WWNHUQBM NH RXQWU DVNW - HFF	SP	SAO PAULO	Ver Detalhes
01900071070000300001338201351	Em andamento		WWNHUQBM NH RXQWU DVNW - HFF	SP	SAO PAULO	Ver Detalhes
01900071070000200001340201359	Em andamento		WWNHUQBM NH RXQWU DVNW - HFF	SP	SAO PAULO	Ver Detalhes
01900071070000100001656201379	Em andamento		WWNHUQBM NH RXQWU DVNW - HFF	SP	SAO PAULO	Ver Detalhes
01900071070528700001657201304	Cancelada		WWNHUQBM NH RXQWU DVNW - HFF	SP	SAO PAULO	Ver Detalhes
01900071070000100001674201350	Em andamento		WWNHUQBM NH RXQWU DVNW - HFF	SP	SAO PAULO	Ver Detalhes
01900071070000300001675201349	Em andamento		WWNHUQBM NH RXQWU DVNW - HFF	SP	SAO PAULO	Ver Detalhes
01900071070000200001676201311	Em andamento		WWNHUQBM NH RXQWU DVNW - HFF	SP	SAO PAULO	Ver Detalhes
01900071070000300001677201338	Em andamento		WWNHUQBM NH RXQWU DVNW - HFF	SP	SAO PAULO	Ver Detalhes
01900071070000100001678201339	Em andamento		WWNHUQBM NH RXQWU DVNW - HFF	SP	SAO PAULO	Ver Detalhes
01900071070000100001679201383	Em andamento		WWNHUQBM NH RXQWU DVNW - HFF	SP	SAO PAULO	Ver Detalhes

Fig. 92

2.3.4 CONSULTA POR FISCAL

Esta funcionalidade está disponível apenas para ENTES (perfil GESTOR e FISCAL-ENTE), os usuários da RFB podem obter esta consulta no Sief-Ação Fiscal.

Posicione o cursor sobre “Consulta Ação Fiscal” e clique em “Consulta por fiscal” (Fig. 93)

Fig. 93

Para usuário com perfil Gestor o sistema exibe lista contendo todos os fiscais de seu Ente que possuem Ações Fiscais registradas com responsáveis. Clique em “Listar ações” para consultar as Ações Fiscais encontradas para o Fiscal selecionado. (Fig. **94**)

Fig. 94

Como resultado da ação “Listar Ações” é apresentada uma listagem igual a que é exibida pela consulta feita quando o usuário tem o perfil Fiscal, vide figura 89.

Para usuário com perfil Fiscal-ENTE a funcionalidade “Consulta por Fiscal” exibe uma listagem com Número, Empresa, Situação, Data de Início, Prazo de duração em dias, Data de vencimento das Ações Fiscais em que ele é o responsável. Dados da Ação Fiscal podem ser acessados por meio do link “Ver Detalhes (Fig. **95**)

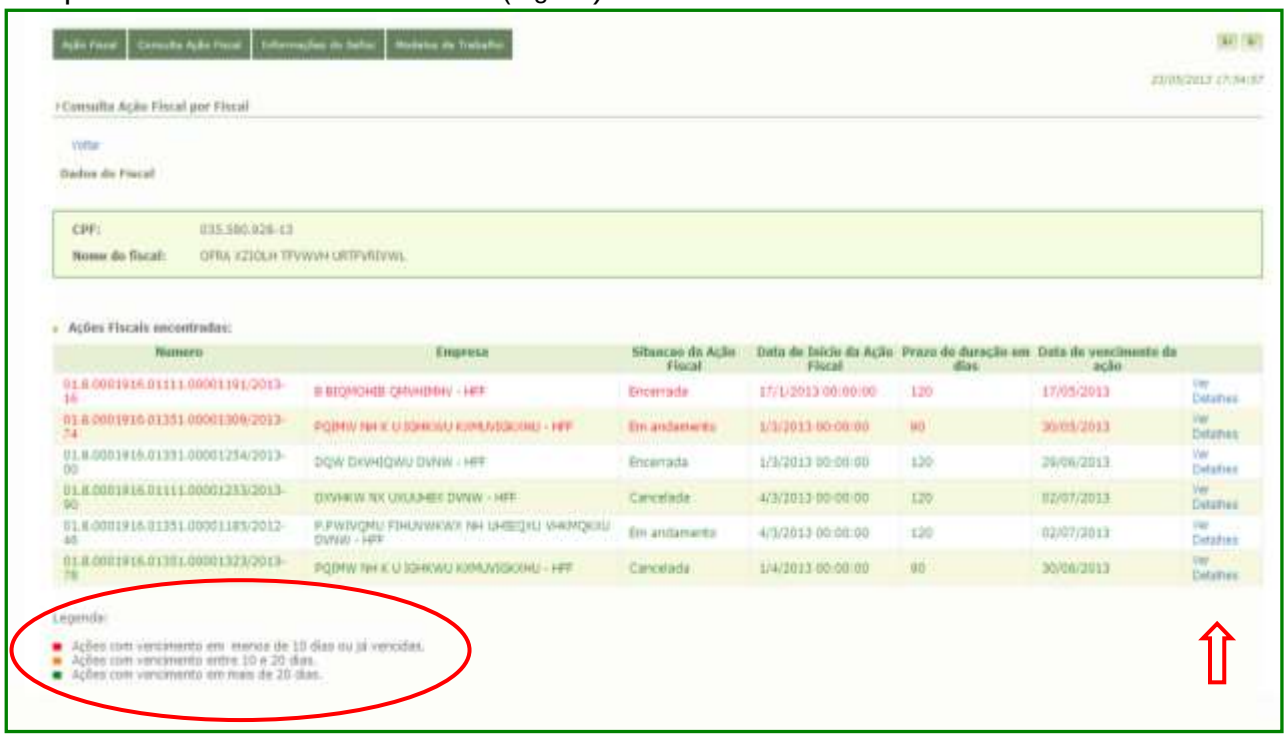


Fig. 95

As ações fiscais são apresentados em cores distintas conforme a proximidade de seu vencimento.:

XX < 10 - Ações com vencimento em menos de 10 dias ou já vencidas são exibidas em vermelho

XX > 10 E < 20 - Ações com vencimento entre 10 e 20 dias são exibidas em amarelo.

XX > 20 - Ações com vencimento em mais de 20 dias são exibidas em verde

2.4 INFORMAÇÕES DO SEFISC

Esta funcionalidade disponibiliza os Manuais do SEFISC.

2.5 MODELOS DE TRABALHO

Esta funcionalidade disponibilizará em breve Modelos de trabalho/procedimento fiscal.

2.6 NOVIDADES DESTA VERSÃO

Nesta versão foram estendidas às Ações Fiscais Filhas as funcionalidades que na versão anterior só estavam disponíveis para as Ações Fiscais Pai.

Na Consulta de Ação Fiscal agora estão disponíveis tanto o documento “pdf” da Ação Fiscal Pai quanto os documentos “pdf” de suas Ações Fiscais Filhas.

Na Consulta Gerencial Parametrizada as informações reativas às Ações Fiscais Filhas também estão disponíveis.

A emissão do Termo de Encerramento passou a ser feita no aplicativo Registro da Ação Fiscal. Esta funcionalidade está disponível apenas para as Ações Fiscais na situação Encerrada.

O encerramento das Ações Fiscais nas situações “Sem Exame”, “Sem Resultado” e “Vencido” é realizada pelo aplicativo AINF. As Ações Fiscais com AINFs na situação “Notificado” são encerradas no aplicativo Contencioso.